

Art. 1240 à 1245-17 - Fasc. 150-40 : DROIT À RÉPARATION. – Responsabilité du fait des choses. – Intervention de la chose

JurisClasseur Civil Code > Art. 1240 à 1245-17

Première publication : 17 juillet 2025

Stéphanie Hourdeau

Maître de Conférences - Université de La Rochelle - Centre d'Études Juridiques et Politiques (CEJEP), Co-directrice du Master " Droit des assurances " (Poitiers-La Rochelle, Niort)

Actualisé par **Sophie Hocquet-Berg**

Professeur des universités - Université de Lorraine - Institut François Génys (IFG), Avocat au barreau de Metz

Points-clés

- En l'absence de toute définition légale de la notion de " *fait de la chose* ", la jurisprudence a dû déterminer elle-même le sens et la portée de cette condition de mise en oeuvre du principe général de responsabilité du fait des choses (V. [n° 1 à 5](#)).
- Régime de droit commun, le principe général de responsabilité du fait des choses a vocation à s'appliquer à n'importe quelle chose, sans distinction de nature, à l'exclusion des choses soumises à un régime spécial (V. [n° 6 à 16](#)).
- La portée de l'éviction du droit commun par une règle de droit spécial doit être précisée : s'il est en effet des cas où le régime général est totalement écarté en présence d'un régime spécial, il en est d'autres où cette exclusion n'est que partielle (V. [n° 17 à 22](#)).
- Pour l'application de l'[article 1242, alinéa 1er, du Code civil](#), il est indifférent que la chose ait été affectée d'un vice propre ou qu'elle ait été actionnée, ou non, par la main de l'homme. Il est nécessaire, mais il suffit, qu'elle ait été, ne fût-ce que pour partie, l'instrument du dommage, ce qui implique le rôle actif de la chose dans la production du dommage (V. [n° 23 à 27](#)).
- Critère déterminant d'application de l'[article 1242, alinéa 1er, du Code civil](#), le " *rôle actif* " de la chose dans la production du dommage exprime une double exigence : l'exigence d'un lien de causalité entre la chose et le dommage ; l'exigence d'une anomalie de la chose (V. [n° 28 à 30](#)).
- Appliquée aux choses inertes, la condition tenant à l'anormalité de la chose a fait l'objet d'interprétations divergentes, avant que la jurisprudence ne vienne en rappeler le principe (V. [n° 31 à 38](#)).
- Le régime probatoire du fait de la chose impose à la victime de rapporter la preuve, non seulement de l'intervention matérielle de la chose dans la réalisation du dommage, mais aussi de la participation causale de la chose au dommage (V. [n° 39 à 42](#)).
- La charge de cette double preuve incombe à la victime dans deux hypothèses : lorsque la chose n'est pas entrée en contact avec le siège du dommage ; lorsque la chose, bien qu'étant entrée en contact avec le siège du dommage, est inerte (V. [n° 43 à 55](#)).
- En revanche, lorsque la chose est entrée en contact avec le siège du dommage, la victime bénéficie d'une présomption de causalité qui lui fournit la quasi-certitude d'être indemnisée (V. [n° 56 à 68](#)).

Introduction

§ 1 Énoncé du problème

L'[article 1242, alinéa 1er du Code civil](#) dispose : " *On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait (...) des choses que l'on a sous sa garde* ". Depuis plus d'un siècle, ce texte, dénué de portée juridique à l'origine, constitue le fondement du principe général de responsabilité du fait des choses découvert par la jurisprudence (V. Cass. civ., 16 juin 1896 : D. 1897, I, p. 433, note R. Saleilles ; S. 1897, I, p. 17, note A. Esmein. - F. Leduc et alii, *La responsabilité du fait des choses. Réflexions autour d'un centenaire*, ouvrage collectif : Economica, 1997. - [JCl. Responsabilité civile et Assurances, fasc. 150-10](#) ou [JCl. Civil Code, Art. 1240 à 1245-17, fasc. 150-10](#) ou [JCl. Notarial Répertoire, V° Responsabilité civile, fasc. 150-10](#)). Au cœur de cette disposition, la notion de " *fait des choses* " vise ainsi le fait générateur de la responsabilité dont il est l'une des conditions de mise en oeuvre. Il en résulte que le gardien d'une chose ne saurait être tenu responsable qu'autant que cette chose est intervenue dans la réalisation du dommage. En l'absence de toute définition légale, rien cependant ne permettait d'éclairer le sens plus précis qu'il convenait de donner à ces termes laconiques de " *fait des choses* ". Il revenait donc à la jurisprudence de procéder à leur interprétation.

§ 2 Rôle de la jurisprudence

Une fois le principe général de responsabilité du fait des choses créé, il était indispensable d'en définir les conditions d'application. La condition tenant à l'intervention de la chose était susceptible de recevoir deux interprétations. Le choix était en effet laissé aux tribunaux, soit de limiter l'application du principe aux seuls dommages causés par le fait illicite de certaines choses, soit au contraire d'en étendre le champ d'application aux dommages causés par tout fait quelconque de n'importe quelle chose. Aucune de ces deux analyses ne pouvait prospérer : l'une, trop restrictive, eût été contraire au principe général que l'on voulait dorénavant édicter ; l'autre, péchant par excès, eût définitivement éloigné ce régime de toute idée de responsabilité. Entre ces deux voies opposées, la jurisprudence a donc opté en faveur d'une solution intermédiaire qui, sans entamer la portée générale du principe, permet de contenir celui-ci dans certaines limites.

§ 3 Premiers éléments de définition générale

Tout au long de l'édification jurisprudentielle du principe général de responsabilité, ce dernier est toujours demeuré un régime de responsabilité. Autrement dit, si la responsabilité du fait des choses fondée sur l'[article 1242, alinéa 1er du Code civil](#) constitue une responsabilité objective, qui dispense la victime d'apporter la preuve d'une faute du gardien pour obtenir réparation et qui prive corrélativement celui-ci de toute exonération par la démonstration de son absence de faute, sa mise en oeuvre ne découle pas toujours automatiquement de l'intervention d'une chose dans la réalisation du dommage. Encore faut-il en effet démontrer que la chose est intervenue de manière illicite dans la production du dommage. Les termes " *fait de la chose* " désignent ainsi nécessairement le fait anormal d'une chose identifiée qui apparaît comme étant la cause du dommage.

§ 4 Plan

Au-delà de ces premières affirmations générales, la condition tenant à l'intervention de la chose se révèle souvent d'application complexe. Elle repose sur des règles de fond qui doivent d'abord être précisées, avant que puissent ensuite être déterminées les règles de preuve auxquelles la jurisprudence soumet celui qui estime être victime d'un dommage causé par l'intervention d'une chose.

I. Règles de fond

§ 5 Conditions de la responsabilité du gardien de la chose

L'[article 1242, alinéa 1er du Code civil](#) désigne le gardien comme étant le responsable du fait de la chose. L'identification du gardien constitue donc une des conditions fondamentales de mise en oeuvre de la responsabilité du fait des choses. Ainsi la jurisprudence a-t-elle très tôt précisé que cette responsabilité était rattachée "à la garde, non à la chose elle-même" (Cass. ch. réunies, 13 févr. 1930, *Jand'heur* : DP 1930, I, p. 57, note G. Ripert ; S. 1930, I, p. 21, note P. Esmein ; GAJC, n° 199, obs. F. Terré et Y. Lequette). Deux autres conditions essentielles doivent néanmoins être remplies : l'existence d'une chose soumise au principe général ; l'existence d'un fait de la chose.

A. La chose

§ 6 Règle générale et règles spéciales

Le principe de responsabilité du fait des choses, qui a été consacré par la jurisprudence sur le fondement de l'[article 1242, alinéa 1er du Code civil](#), a une portée générale qui en fait un régime de droit commun (Ph. Le Tourneau, *Droit de la responsabilité et des contrats* : Dalloz Action, 13e éd., 2023/2024, n° 2221-15). De ce constat résultent deux conséquences : le régime général a vocation à s'appliquer à n'importe quelle chose ; son exclusion ne peut avoir lieu qu'en présence d'une chose soumise à un texte spécial.

1° Application du régime général

§ 7 Interprétation exégétique

La jurisprudence fournit ici un exemple frappant de l'éclectisme qu'elle peut pratiquer dans le choix de sa méthode d'interprétation : alors même qu'elle avait fait naître le principe de responsabilité du fait des choses d'un texte, l'[article 1242, alinéa 1er du Code civil](#), qui était dépourvu de toute portée juridique, c'est ensuite à la lettre de ce texte qu'elle a invariablement eu recours pour déterminer le champ d'application du principe (V. J. Flour, J.-L. Aubert et E. Savaux, *Droit civil, Les obligations*, t. 2. *Le fait juridique* : Dalloz-Sirey, 15e éd., 2023, n° 241). Le texte ne précisant rien, la jurisprudence l'applique donc, elle-même sans distinction, à toute chose quelle qu'elle soit, rejetant ainsi toute analyse restrictive fondée sur la nature de la chose.

a) Nature de la chose : un critère indifférent

§ 8 Échec des tentatives de restriction du champ d'application du régime

La responsabilité du fait des choses n'a pas acquis aussitôt le caractère général qu'on lui reconnaît aujourd'hui. Durant les premières dizaines d'années qui suivirent son avènement, il fut en effet proposé à plusieurs reprises d'exclure certaines choses de son domaine d'application, afin d'en limiter la portée (en ce sens, V. notamment : G. Ripert, note ss Cass. civ., 21 févr. 1927 : DP 1927, I, p. 97. - Contra : L. Josserand, *Le travail de refoulement de la responsabilité du fait des choses inanimées* : DH 1930, chron. p. 5). Il fut ainsi tout d'abord suggéré de n'appliquer l'[article 1242, alinéa 1er, du Code civil](#), qu'aux meubles, à l'**exclusion des immeubles**. Cette solution était justifiée par l'argument selon lequel l'existence d'un texte spécial, l'[article 1244 du Code civil](#) déjà applicable aux bâtiments, devait exclure toute application de l'article 1242, alinéa 1er aux immeubles. Peu convaincant, ce raisonnement sera rapidement écarté par la Cour de cassation (Cass. req., 6 mars 1928 : D. 1928, I, p. 97, note L. Josserand ; S. 1928, I, p. 225, note L. Hugueney). Il est désormais acquis que l'article 1242, alinéa 1er, s'applique sans distinction aux immeubles, sauf lorsque le dommage relève du domaine spécial de l'article 1244, c'est-à-dire résulte de la ruine d'un bâtiment (V. n° 21.). Le champ d'application de l'[article 1242, alinéa 1er, du Code civil](#) ne saurait davantage être limité aux seules choses dangereuses, à l'**exclusion des choses non dangereuses**. Le critère de la dangerosité de la chose fut en effet également proposé par certains, qui y voyaient le moyen indispensable de restreindre la portée de la responsabilité du fait des choses afin de conserver toute utilité à l'[article 1240 du Code civil](#) (G. Ripert : D. 1925, I, note p. 5 ; note ss Cass. civ., 21 févr. 1927 : DP 1927, I, p. 97). Ce critère était déduit de l'argument selon lequel c'est seulement contre les risques particuliers auxquels les choses dangereuses exposent les tiers qu'il est nécessaire de prévoir une protection des victimes, en dispensant celles-ci de la preuve d'une faute. Cette idée eut les faveurs de la jurisprudence le temps d'un arrêt (Cass. civ., 21 févr. 1927, 1er arrêt *Jand'heur*, visant "les choses soumises à la nécessité d'une garde, en raison des dangers qu'elles peuvent faire courir à autrui"). Elle a été repoussée implicitement, mais définitivement, par la Cour de cassation : l'[article 1242, alinéa 1er du Code civil](#), rattache la responsabilité qu'il édicte, non à la chose elle-même, mais à la garde (Cass. ch. réunies, 13 févr. 1930, *Jand'heur* : l'arrêt ne fait plus aucune allusion au caractère dangereux de la chose). La solution est constante et la jurisprudence offre ainsi de nombreuses illustrations de l'application du texte à des dommages occasionnés par des choses qui ne présentent a priori aucune dangerosité (V. par ex. : Cass. 2e civ., 10 févr. 1982, n° 81-40.495 : *JurisData* n° 1982-700345. Bull. civ. II, n° 21 : bouteille. - Cass. ass. plén., 9 mai 1984, *Gabillet*, n° 80-14.994 : *JurisData* n° 1984-700732 : Bull. civ., ass. plén., n° 1 : morceau de bois. - Cass. 2e civ., 8 mars 1995, n° 93-14.059 : *JurisData* n° 1995-000589 ; Bull. civ. II, n° 82 : chaise).

§ 9 Discussions sur l'opportunité d'une restriction du champ d'application du régime

La généralisation du champ d'application de l'[article 1242, alinéa 1er, du Code civil](#) ne fait aujourd'hui plus aucun doute. Elle s'explique certainement par une logique inévitable qui interdit, sous peine d'artifices, de limiter à tel ou tel cas particulier l'application d'une règle que l'on a voulu ériger en principe. Il est donc assez vain d'en discuter l'opportunité. Les hésitations et discussions auxquelles a donné lieu le domaine de la responsabilité du fait des choses **montrent cependant la difficulté qu'a éprouvé ce régime à se détacher de toute idée de faute**. En témoigne, en particulier, la proposition consistant à faire reposer le champ d'application de l'article 1242, alinéa 1er, sur le critère de la dangerosité de la chose. Cette proposition était fondée sur l'idée selon laquelle le caractère dangereux de la chose rend le dommage prévisible. Cette prévision crée ainsi un devoir particulier de vigilance, dont la violation est révélée par la survenance du dommage et justifie à elle seule la responsabilité, sans que la victime ait à prouver la faute du gardien. En présence, à l'inverse, d'une chose non dangereuse, rien de tel n'impose que la victime soit dispensée de cette preuve. "La limitation", a-t-on écrit, "eût été raisonnable" (J. Carbonnier, *Droit civil, Les obligations*, t. 4 : PUF, 22e éd. 2000, n° 261). On trouve ailleurs un constat analogue, en forme de regret : celui d'avoir manqué l'occasion de laisser à ce régime son fondement moral et d'avoir été, "au fond, fidèle à l'inspiration des rédacteurs du code", qui n'avaient prévu, aux articles 1243 et 1244, que les dommages causés par les choses dangereuses de l'époque (J. Flour, J.-L. Aubert et E. Savaux, *Droit civil, Les obligations*, t. 2. *Le fait juridique* : Dalloz-Sirey, 15e éd., 2023, n° 243. - V. cependant la nuance apportée n° 244 : "l'absence de distinction entre les choses dangereuses et les choses non dangereuses n'est cependant pas dépourvue

de toute utilité en ce qu'elle évite de rechercher, espèce par espèce, si la chose présentait ou non une dangerosité particulière, cette notion de dangerosité étant par ailleurs très relative "). Il faut cependant concéder qu'il n'est pas facile de définir ce qu'est une chose dangereuse (J.-B. Borghetti, *Une responsabilité du fait des choses, un régime qui a fait son temps* : RTD civ. 2010, p. 1 citant P. Voirin, *La notion de chose dangereuse* : DH 1929, p. 3-6).

b) Diversité des choses concernées

§ 10 Chose appropriée ou gardée

L'absence de distinction quant à la nature de la chose a pour effet d'étendre le champ d'application du régime à n'importe quelle chose, dès lors cependant que celle-ci est appropriée ou au moins gardée. Telle est, ici, la condition décisive. Il s'ensuit que les **res nullius** (choses sans maître) et les **res derelictae** (choses abandonnées) **échappent à l'article 1242, alinéa 1er**, car, n'étant appropriées ni détenues par personne, elles ne sont sous la garde de quiconque. Ainsi en va-t-il par exemple de la neige ou du verglas ([Cass. 2e civ., 9 avr. 1973, n° 72-11.010](#) : Bull. civ. II, n° 142 ; D. 1973, p. 714, note Moderne. - [Cass. 2e civ., 17 oct. 1979, n° 78-12.460](#) : [JurisData n° 1979-099243](#) ; Bull. civ. II, n° 243). La victime ne pourra alors obtenir une éventuelle indemnisation que sur le terrain des **articles 1240 et 1241 du Code civil** ([Cass. 2e civ., 19 juin 1980, n° 78-16.360](#) : [JurisData n° 1980-000151](#) ; Bull. civ. II, n° 151 : faute d'abstention du propriétaire n'ayant pris aucune précaution pour prévenir les chutes de neige glissant du toit de son immeuble. - Contra : [Cass. 2e civ., 27 oct. 1976, n° 75-11.851](#) : [JurisData n° 1976-099293](#) ; Bull. civ. II, n° 293. - [Cass. 1re civ., 18 avr. 2000, n° 98-15.770](#) : [JurisData n° 2000-001509](#) ; Bull. civ. I, n° 117).

Par **exception** cependant, l'**article 1242, alinéa 1er, du Code civil** retrouve à s'appliquer dans deux situations. En premier lieu, **lorsque la chose sans maître ou abandonnée a fait l'objet**, ne serait-ce qu'un trait de temps, **d'une appropriation** ([Cass. 2e civ., 6 oct. 1982](#), inédit : boule de neige lancée par un enfant sur un autre. - [Cass. 2e civ., 10 févr. 1982, n° 81-40.495](#) : [JurisData n° 1982-700345](#) ; Bull. civ. II, n° 21 ; JCP G 1983, II, 20069, note A. Coeuret : coup de pied donné par un enfant dans une bouteille abandonnée). En second lieu, **lorsqu'une res nullius s'est fixée sur une chose appropriée**, la jurisprudence décide parfois que le gardien de celle-ci devient également le gardien de celle-là ([Cass. 2e civ., 29 avr. 1970, n° 69-10.550](#) : [JurisData n° 1970-099141](#) ; Bull. civ. II, n° 141 : boue répandue sur la chaussée après s'être attachée aux roues du véhicule. - [Cass. 2e civ., 17 mai 1983, n° 82-10.423](#) : Bull. civ. II, n° 113 : syndicat de copropriété responsable du dommage causé par la neige verglacée ayant recouvert le sol de la cour de l'immeuble. - [Cass. 1re civ., 7 mars 1989, n° 87-11.493](#) : [JurisData n° 1989-000881](#) ; Bull. civ. I, n° 118, note Ph. Malaurie : SNCF responsable du dommage causé par le verglas couvrant le quai de la gare).

§ 11 Application aux meubles corporels : florilège

L'**article 1242, alinéa 1er, du Code civil** s'applique essentiellement aux meubles corporels. C'est là sa vocation naturelle. Il ne concerne en revanche que le dommage causé par la chose et non celui qui serait causé à la chose elle-même ([Cass. 2e civ., 25 nov. 1992, n° 91-14.708](#) : [JurisData n° 1992-002676](#) ; Bull. civ. II, n° 280). Sous cette réserve, n'importe quelle chose appropriée ou gardée relève du champ d'application du texte, y compris les éventuelles émanations de celle-ci : de la **crème glacée** ([Cass. 2e civ., 24 janv. 1985, n° 83-15.378](#) : [JurisData n° 1985-700136](#) ; Bull. civ. II, n° 21 ; RTD civ. 1986, p. 115, obs. J. Huet) ; du **liquide** corrosif ([Cass. 2e civ., 26 juin 1953](#) : D. 1954, p. 181, note R. Savatier ; S. 1954, 1, p. 41, note H. Mazeaud ; JCP G 1953, II, 7801, note J. Rodière. - P. Esmein, *Le diable dans la bouteille* : JCP G 1954, I, 1163) ; de la **peinture** ([Cass. 2e civ., 7 juill. 1976, n° 75-10.896](#) : Bull. civ. II, n° 234) ; des **allumettes** ([Cass. 2e civ., 1er avr. 1981, n° 79-12.794](#) : [JurisData n° 1981-700914](#) ; Bull. civ. II, n° 84 ; Gaz. Pal. 1981, somm. p. 317, note F. Chabas) ; un **navire** ([Cass. ch. mixte, 4 déc. 1981, n° 79-14.207](#) : Bull. civ. ch. mixte, n° 8 ; JCP G 1982, II, 19748, note H. Mazeaud. - [Cass. 2e civ., 10 juin 2004, n° 03-10.837](#) : [JurisData n° 2004-024020](#) ; Bull. civ. II, n° 293) ; un **train** ([Cass. 2e civ., 11 janv. 2001, n° 99-10.417](#) : Bull. civ. II, n° 9 ; RTD civ. 2001, p. 374, obs. P. Jourdain) ; un **fragment métallique** projeté par un train ([Cass. 2e civ., 1er juill. 1976, n° 74-11.460](#) : Bull. civ. II, n° 225) ; des **détonateurs** ([Cass. 2e civ., 23 janv. 2003, n° 01-11.043](#) : [JurisData n° 2003-017466](#) ; Bull. civ. II, n° 19 ; [Resp. civ. et assur. 2003, comm. 97](#) ; RTD civ. 2003, p. 304, obs. P. Jourdain) ; de la **fumée** ([Cass. 2e civ., 1er mars 1989, n° 88-11.181](#) : [JurisData n° 1989-001146](#), inédit) ; des **particules** en suspension dans des eaux de ruissellement ([Cass. 2e civ., 23 sept. 2004, n° 03-13.160](#) : [JurisData n° 2004-024874](#) ; Bull. civ. II, n° 432 ; RD imm. 2005, p. 259, note Y. Trébulle) ; une **échelle** ([Cass. 2e civ., 13 nov. 2008, n° 07-19.797](#) : [JurisData n° 2008-045848](#) ; [Resp. civ. et assur. 2009, comm. 7](#), H. Groutel) ; une **fuite de gaz** provoquant une explosion ([Cass. 2e civ., 14 nov. 2002, n° 01-12.318](#) : [JurisData n° 2002-016310](#) ; Bull. civ. II, n° 259 ; [Resp. civ. et assur. 2003, comm. 32](#)).

§ 12 Cas particulier de la chose formant un ensemble avec le corps humain

Le respect dû à la personne humaine interdit naturellement toute assimilation du corps humain à une chose. Ainsi les dommages causés à un tiers par un mouvement du corps échappent-ils en principe à l'application du principe général de responsabilité du fait des choses, pour ressortir au domaine de la responsabilité du fait personnel. Néanmoins, la jurisprudence considère parfois que l'**article 1242, alinéa 1er, du Code civil** s'applique, lorsque le corps humain forme avec la chose un ensemble. Ainsi en est-il de l'homme sur une bicyclette, des skis, une planche à voile, des patins à roulettes (ou rollers), ou encore des patins à glace. La personne, et le dynamisme de son corps, sont alors considérés comme étant l'accessoire de la chose qui sert à se mouvoir. Le raisonnement apparaît un peu spéculatif et peine à convaincre sur le fond ; il trouve pourtant fréquemment à s'appliquer, spécialement en **cas de collision de skieurs**, même lorsque les skis ne sont pas touchés (*pour des illustrations*, V. par ex. : CA Grenoble, 9 mars 1962 et CA Lyon, 29 janv. 1962 : JCP G 1962, II, 12697, note W. Rabinovitch. - CA Grenoble, 8 juin 1966 : JCP G 1967, II, 14928, note W. Rabinovitch. - CA Chambéry, 29 mars 2000 : [Resp. civ. et assur. 2001, comm. 10](#), obs. L. Grynbaum. - CA Grenoble, 19 déc. 2006 : [Resp. civ. et assur. 2007, comm. 127](#), C. Radé. - Adde : Y. Le Caë, *Rollers, nouveau point sur le statut juridique du patineur et le droit de la responsabilité* : Gaz. Pal. 2004, 1, doct. p. 885). Il reste que la solution crée une disparité difficilement justifiable entre la victime heurtée par un skieur à pied ayant glissé sur la neige et celle dont le dommage a été causé par un skieur chaussé de ses skis. À l'inverse, la jurisprudence exclut l'application de l'**article 1242, alinéa 1er du Code civil** lorsque la chose est incorporée et ne peut être dissociée du corps humain. Tel est le cas de la prothèse ([Cass. 1re civ., 11 déc. 1985, n° 84-10.339](#) : [JurisData n° 1985-703453](#) ; Bull. civ. I, n° 348) ou bien encore du ténia ou " ver solide " qui est un parasite du tube digestif ([CA Angers, 1re ch., sect. B, 12 oct. 2011, n° 10/01811](#) : [JurisData n° 2011-021833](#) ; [Resp. civ. et assur. 2012, comm. 99](#), S. Hocquet-Berg).

§ 13 Exclusion des choses " immatérielles "

L'application particulièrement extensive de l'**article 1242, alinéa 1er du Code civil**, est généralement justifiée par le précepte selon lequel l'interprète n'a pas à distinguer là où la loi elle-même ne distingue pas. Peut-on également - sous ce même motif - étendre le champ d'application du texte aux choses " immatérielles " , telle **une information inexacte** (V. G. Danjaume, *La responsabilité du fait de l'information* : [JCP G 1996, I, 3895](#)) ? La proposition rencontre de sérieuses objections et semble donc devoir être repoussée. Outre qu'une telle solution n'apparaît pas de nature à résoudre les difficultés très particulières que suscitent les biens incorporels, le régime général de responsabilité du fait des choses a en effet d'abord vocation à s'appliquer à des choses corporelles qui font l'objet d'une " garde " et qui sont susceptibles de causer directement un dommage, ce qui n'est pas le cas des " choses " immatérielles (en ce sens, V. : A. Lucas, *La*

responsabilité civile du fait des " choses immatérielles ", in *Mél. P. Catala : Litec*, 2001, p. 817. - *Comp.* : E. Tricoire, *La responsabilité du fait des choses immatérielles*, in *Mél. Ph. Le Tourneau : Dalloz*, 2008, p. 983). Le projet de réforme de la responsabilité civile présenté par la Chancellerie le 13 mars 2017 propose de mettre un terme à cette discussion en réservant l'application de la responsabilité du fait des choses aux seules choses corporelles (V. *projet*, art. 1243).

§ 14 Application aux immeubles

La Cour de cassation ayant rejeté toute distinction entre les meubles et les immeubles, le principe général de responsabilité du fait des choses trouve fréquemment à s'appliquer à des dommages causés par des immeubles, tels que : **l'explosion d'un bâtiment** (*Cass. 2e civ., 14 nov. 2002, n° 00-12.780 : JurisData n° 2002-016304* ; Bull. civ. II, n° 258 ; *Resp. civ. et assur. 2003, comm. 31*) ; des **éboulements d'une falaise** (*Cass. 2e civ., 15 nov. 1984 : D. 1985, p. 20, concl. Charbonnier. - Cass. 2e civ., 17 mars 1993, n° 91-18.731 : JurisData n° 1993-000529* ; Bull. civ. II, n° 116 . - *Cass. 2e civ., 3 mars 2011, n° 09-69.658 : JurisData n° 2011-002840 ; Resp. civ. et assur. 2011, comm. 204*), voire le simple **risque d'un éboulement** (*Cass. 2e civ., 26 sept. 2002, n° 00-18.627 : JurisData n° 2002-015563* ; Bull. civ. II, n° 198 ; *Resp. civ. et assur. 2002, comm. 351* ; D. 2003, p. 1257, note O. Audic ; RTD civ. 2003, p. 100 , obs. P. Jourdain ; RD imm. 2003, p. 157 , note F.-G. Trébulle ; JCP G 2003, I, 154, n° 6 , obs. G. Viney), un **glissement** ou un **effondrement de terrain** (*Cass. 2e civ., 19 juin 2003, n° 01-02.950 : JurisData n° 2003-019461* ; Bull. civ. II, n° 200 ; *Resp. civ. et assur. 2003, comm. 224* ; RTD civ. 2003, p. 715 , obs. P. Jourdain ; RD imm. 2004, p. 257 , obs. F. G. Trébulle : les dommages provoqués par un glissement de terrain provenant d'un fonds voisin ne peuvent être réparés que sur le fondement de l'article 1242 du Code civil. - *Cass. 2e civ., 18 avr. 2019, n° 18-16.276 : JurisData n° 2019-006380 ; Resp. civ. et assur. 2019, comm. 180* : glissement de terrain suite à la mise en place de remblais et à son déboisement. - *Cass. 2e civ., 17 oct. 1990, n° 89-15.517 : JurisData n° 1990-702743* ; Bull. civ. II, n° 202 : effondrement de chambres minières ayant causé le tarissement d'une rivière alimentant une exploitation piscicole), une **chute de rochers** (*Cass. 2e civ., 27 févr. 1991, n° 89-20.494 : JurisData n° 1991-000461* ; Bull. civ. II, n° 66 . - *Cass. 2e civ., 17 mai 1995, n° 93-15.183 : JurisData n° 1995-001114* ; Bull. civ. II, n° 142), une **rupture de digue** (*Cass. 2e civ., 26 avr. 1990, n° 88-19.820 : JurisData n° 1990-701157* ; Bull. civ. II, n° 79), des **chutes d'arbres** (a contrario : *Cass. 2e civ., 20 févr. 1985, n° 83-16.145* ; Bull. civ. II, n° 44 : victime blessée par la chute d'un arbre. - *Cass. 2e civ., 5 mai 1993, n° 91-15.035* ; Bull. civ. II, n° 168 : victime ayant chuté de l'arbre qu'elle élaguait), des **dommages causés par le sol** (*Cass. 2e civ., 24 janv. 1985, n° 83-15.378 : JurisData n° 1985-700136* ; Bull. civ. II, n° 21 ; RTD civ. 1986, p. 115 , obs. J. Huet : sol rendu glissant par de la crème glacée. - *Cass. 2e civ., 6 avr. 1987, n° 83-17.194* : dénivellation du sol d'un balcon. - *Cass. 2e civ., 16 févr. 1994, n° 92-17.344 : sol* huileux. - *Cass. 2e civ., 11 déc. 2003, n° 02-30.558 : JurisData n° 2003-021494* ; Bull. civ. II, n° 386 ; D. 2004, p. 2181, note A. Godichot : sol ciré) **ou par des éléments d'équipements**, immeubles par destination (*Cass. 2e civ., 2 avr. 1997, n° 95-17.278 : JurisData n° 1997-001491* ; Bull. civ. II, n° 109 ; *Resp. civ. et assur. 1997, comm. 255* . - *Cass. 2e civ., 11 juin 2009, n° 08-14.287 : JurisData n° 2009-048704*, escalator . - *Cass. 3e civ., 27 janv. 1977, n° 75-13.156* ; Bull. civ. II, n° 50 . - *Cass. 2e civ., 2 avr. 1997, n° 95-16.531 : JurisData n° 1997-001490* ; Bull. civ. II, n° 109 (1er arrêt) : **ascenseur** . - *Cass. 2e civ., 17 févr. 2005, n° 02-10.770 : JurisData n° 2005-026976* ; Bull. civ. II, n° 36 ; *Resp. civ. et assur. 2005, comm. 119* : **balustrade d'un balcon** . - *Cass. 2e civ., 11 avr. 1975, n° 72-14.584 : JurisData n° 1975-099098* ; Bull. civ. II, n° 98 : **battant de portail** . - *Cass. 2e civ., 9 déc. 1992, n° 90-21.889 : JurisData n° 1992-002749* ; Bull. civ. II, n° 306 : **chauffe-eau** . - *Cass. 2e civ., 16 mars 1994, n° 92-12.216 : JurisData n° 1994-000675* ; Bull. civ. II, n° 94 : **verrière ; baies vitrées et portes automatiques de magasin** . - V. réf. n° 32 et 35).

La solution ne suscite aucune discussion particulière dès lors que le dommage a été causé dans des circonstances qui n'entrent pas dans les prévisions de la règle spéciale édictée par l'article 1244 du Code civil (V., à propos de l'affaissement et du mouvement de bascule d'un immeuble : *Cass. 2e civ., 16 oct. 2008, n° 07-16.967 : JurisData n° 2008-045370* ; Bull. civ. II, n° 211 ; RTD civ. 2009, p. 128, note P. Jourdain ; *Resp. civ. et assur. 2009, comm. 6*, H. Groutel : procédant par substitution de motifs, la Cour de cassation énonce que " si l'article 1244 du Code civil vise spécialement la ruine d'un bâtiment, les dommages qui n'ont pas été causés dans de telles circonstances peuvent néanmoins être réparés sur le fondement des dispositions de l'article 1242, alinéa 1er, du Code civil qui édicte une présomption de responsabilité du fait des choses "). En revanche, dans l'hypothèse où l'accident résulte de la ruine d'un bâtiment, le régime général est exclu par le régime spécial dans des conditions qui ont été précisées par la jurisprudence (V. [n° 21](#)).

2° Exclusion du régime général

§ 15 Prolifération des régimes spéciaux

Dès 1804, les rédacteurs du Code civil avaient, aux articles 1243 et 1244, réservé un régime spécial aux seules choses qui, à l'époque, leur apparaissaient comme étant les plus dangereuses : les animaux et les bâtiments. Au fil du temps et tandis que la jurisprudence s'efforçait de préciser les contours du régime général de responsabilité qu'elle avait créé, le législateur a instauré, **en dehors ou à l'intérieur du Code civil**, d'autres régimes spéciaux qui viennent exclure l'application de l'article 1242, alinéa 1er, du Code civil. Ainsi en va-t-il du régime particulier de la communication d'incendie, introduit dans le Code civil par la loi du 7 novembre 1922 . En dehors de cette dernière hypothèse liée à la nature du dommage, l'édiction de ces règles spéciales est le plus souvent justifiée par la dangerosité de certaines choses : téléphériques (*L. 8 juill. 1941, art. 6*) ; aéronefs (*C. aviation, art. L. 141-2* issu *D. n° 67-333, 30 mars 1967* . - V. H. Groutel, *La responsabilité des compagnies aériennes du fait des nuisances autour des aéroports* : *Resp. civ. et assur. 1988, chron. 4*) ; énergie nucléaire (*L. n° 68-943, 30 oct. 1968*, codifiée dans le Code de l'environnement par l'*ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012*) ; véhicules terrestres à moteur (*L. n° 85-677, 5 juill. 1985* relative à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation) ; produits défectueux (*L. n° 98-389, 19 mai 1998* . - *C. civ., art. 1244-1 à 1244-19*) en sont les principaux exemples.

§ 16 Utilité ou inutilité du régime général ?

De la prolifération des régimes spéciaux, le régime général ressort amputé de nombreuses de ses applications et donc nécessairement affaibli (V. H. Groutel, *Les démembrements du régime général de responsabilité du fait des choses*, in *La responsabilité du fait des choses, préc.*, p. 61 s.). Il y a ainsi longtemps que le diagnostic a été établi et que se pose la question de l'opportunité de maintenir le régime général (V. D. Mazeaud, *Un principe de responsabilité du fait des choses est-il réellement nécessaire ? Point de vue d'un privatiste*, in *La responsabilité du fait des choses, préc.*, p. 111 s. - G. Durry, *L'irremplaçable responsabilité du fait des choses*, in *L'avenir du droit*, *Mél. F. Terré* : PUF, Dalloz, *JurisClasseur*, 1999, p. 707 s.). La controverse a toutefois ressurgi il y a peu (V. J.-S. Borghetti, *La responsabilité du fait des choses, un régime qui a fait son temps* : RTD civ. 2010, p. 1 s. dénonçant l'inutilité théorique et pratique du principe ainsi que ses effets pervers sur le droit des obligations. - *Contra* : Ph. Brun, *De l'intemporalité du principe de responsabilité du fait des choses - Et de quelques autres considérations sur ses prétendues répercussions négatives en droit des obligations* : RTD civ. 2010, p. 487 s.). Il paraît cependant un peu trop tôt pour souhaiter la disparition d'un **principe qui continue de présenter une utilité certaine**. On observe par ailleurs qu'aucun projet de réforme du droit des obligations n'en préconise la suppression : certains, au contraire, prescrivent d'en accroître la généralité (*par la suppression de la plupart des régimes spéciaux* : *Avant-projet de réforme du*

droit des obligations, dir. P. Catala : Doc. fr., 2006, art. 1354 à 1354-3). D'autres se prononcent en faveur, tout au plus, d'une restriction de son champ d'application (*limité aux atteintes à l'intégrité physique ou psychique causées à la personne par le fait d'une chose : Pour une réforme du droit de la responsabilité civile*, dir. F. Terré : Dalloz, coll. Thèmes et commentaires, 2011, art. 20). Le projet de réforme de la responsabilité civile présenté par la Chancellerie le 13 mars 2017 propose de reprendre le principe général de responsabilité du fait des choses (V. *projet*, art. 1243) en amendant seulement à la marge la formule énoncée actuellement par l'[article 1242, alinéa 1er du Code civil](#).

§ 17 Portée de l'exclusion du régime général : variété des situations

Conformément à l'adage *specialia generalibus derogant*, le régime général ne saurait être appliqué là où les conditions de mise en oeuvre d'un régime spécial sont réunies. Ce principe doit toutefois être nuancé car l'exclusion de l'[article 1242, alinéa 1er, du Code civil](#) ne présente pas toujours la même intensité ou la même portée. S'il est en effet des cas où le régime général est totalement écarté en présence d'un texte spécial, il en est d'autres où l'**éviction** du régime général n'est que **partielle**.

a) Exclusion totale

§ 18 Fait des animaux

Dès 1804, les dommages causés par le fait des animaux avaient été soumis à un régime spécial de responsabilité toujours **prévu**, en des termes inchangés, par l'[article 1243 du Code civil](#). La consécration ultérieure d'un principe général de responsabilité du fait des choses aurait pu conduire *de facto* à une abrogation tacite de ce texte. Tel n'a pas été le cas. Le fait des animaux reste ainsi exclu du champ d'application du régime général. **L'exclusion totale du régime général n'est toutefois ici que de texte**. La responsabilité du fait des animaux est en effet soumise, pour l'essentiel, à un régime quasiment identique à celui du principe général (*sur ce régime spécial qui n'apparaît plus guère que comme un cas particulier de responsabilité du fait des choses*, V. [JCl. Responsabilité civile et Assurances, fasc. 151-20](#) ou [JCl. Civil Code, Art. 1240 à 1245-17, fasc. 151-20](#)).

§ 19 Communication d'incendie

Depuis la loi du 7 novembre 1922, l'[article 1242, alinéa 2, du Code civil](#) prévoit un régime dérogatoire au principe général de responsabilité du fait des choses et exclut l'application de celui-ci pour les choses, sans distinction de nature, dans lesquelles un incendie est né. Ce texte précise en effet : " *toutefois, celui qui détient à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable* ". Contrairement au régime général de responsabilité du fait des choses, l'**indemnisation de la victime est donc ici soumise à la preuve d'une faute du responsable**. Cette disposition fut introduite par le législateur afin d'éviter la hausse importante du coût des primes d'assurance à laquelle pouvait conduire l'application de l'article 1242, alinéa 1er, aux hypothèses de communication d'incendie. Depuis longtemps, ce texte circonstanciel est présenté par une doctrine majoritaire comme une exception injustifiée au principe général de la responsabilité du fait des choses et son abrogation est proposée depuis de très nombreuses années (*sur ce régime en général*, V. [JCl. Responsabilité civile et Assurances, fasc. 124](#) ou [JCl. Civil Code, Art. 1240 à 1245-17, fasc. 124](#)).

§ 20 Fait des produits défectueux

Depuis la [loi n° 98-389 du 19 mai 1998](#) ayant transposé la directive CE n° 85/374 du 25 juillet 1985, le Code civil prévoit, aux articles 1245 à 1245-17, un régime spécial de responsabilité du fait des produits défectueux. Cette responsabilité pèse, à titre principal, sur le producteur professionnel ayant mis en circulation un produit qui présente un défaut de sécurité. On se contentera ici d'observer que, dans sa rédaction actuelle, l'[article 1245-17 du Code civil](#) confère à ce régime un caractère **facultatif** en donnant à la victime la possibilité de recourir au droit commun de la responsabilité et donc, le cas échéant, à la responsabilité du fabricant pris en tant que gardien de la structure de la chose (*sur la distinction entre la garde de la structure et la garde du comportement*, V. [JCl. Responsabilité civile et Assurances, fasc. 150-20](#) ou [JCl. Civil Code, Art. 1240 à 1245-17, fasc. 150-20](#) ou [JCl. Notarial Répertoire, V° Responsabilité civile, fasc. 150-20](#)). Ce système optionnel semble **néanmoins** avoir été condamné par la CJCE qui considère que le régime de responsabilité issu de la directive de 1985 exclut l'application de tout autre régime de responsabilité, sauf si celui-ci repose sur un fondement différent, comme la faute ou la garantie contre les vices cachés, ce qui paraît donc totalement écarter l'application des régimes de droit commun qui, comme le principe général de responsabilité du fait des choses, constituent des régimes de responsabilité objective (notamment : [CJCE, 25 avr. 2002, aff. C-52/00](#), Commission c/Rép. Française : Rec. CJCE I-3827 ; aff. C-183/00, Gonzalez Sanchez c/Sté Medicina Asturiana : Rec. CJCE I-3901 ; D. 2002, p. 1670, obs. C. Rondey ; D. 2002, p. 2462, note C. Larroumet ; D. 2002, p. 2935 et 2937, obs. J.-P. Pizzio ; RTD civ. 2002, p. 523, obs. P. Jourdain ; RTD civ. 2002, p. 868, obs. J. Raynard ; [Contrats, conc. consom. 2002, comm. 117](#), G. Raymond ; D. 2003, p. 463, obs. D. Mazeaud).

b) Exclusion partielle

§ 21 Ruine d'un bâtiment

Depuis 1804, l'[article 1244 du Code civil](#) soumet les dommages causés par la ruine d'un bâtiment à un régime spécial de responsabilité. Ce régime obéit toutefois à des conditions de mise en oeuvre qui sont très exigeantes pour la victime. En effet, il ne suffit pas à celle-ci de prouver que le dommage a été causé par la ruine d'un bâtiment (c'est-à-dire la chute d'un élément de la construction) ; il lui faut également apporter la preuve que cette ruine trouve elle-même son origine dans un défaut d'entretien ou dans un vice de construction du bâtiment. Avec l'avènement et la consécration du régime général de responsabilité du fait des choses, il eût été concevable de favoriser l'indemnisation de la victime en permettant à celle-ci d'exercer son action contre le propriétaire du bâtiment sur le fondement de l'[article 1242, alinéa 1er du Code civil](#). La jurisprudence s'est cependant toujours opposée à une telle solution : **le propriétaire du bâtiment ne peut voir sa responsabilité engagée que sur le fondement de l'article 1244 du Code civil**. En revanche, après y avoir été longtemps hostile, la jurisprudence offre désormais à la victime la possibilité d'invoquer le principe général de responsabilité du fait des choses à l'encontre d'un autre que le propriétaire du bâtiment, tel un usufruitier ou un locataire, pris en sa qualité de gardien ([Cass. 2e civ., 23 mars 2000, n° 97-19.991 : JurisData n° 2000-001231](#) ; Bull. civ. II, n° 54 ; [Resp. civ. et assur. 2000, chron. 16](#), H. Groutel ; [JCP G 2000, I, 280, n° 22](#), obs. G. Viney ; [JCP G 2000, II, 10379](#), note Y. Dagorne-Labbe ; RTD civ. 2000, p. 581, note P. Jourdain ; D. 2000, somm. p. 467, obs. D. Mazeaud ; GAJC n° 198, obs. F. Terré et Y. Lequette. - [Cass. 2e civ., 8 févr. 2006, n° 04-19.371 : JurisData n° 2006-032130](#) ; [Resp. civ. et assur. 2006, comm. 110](#)). **Les dispositions de l'article 1244 n'excluent donc pas que celles de l'article 1242, alinéa 1er, soient invoquées à l'encontre du gardien non-propriétaire**. Nonobstant, ce régime spécial constitue toujours une source injustifiable d'inégalités entre les victimes. C'est pourquoi la Cour de cassation, ainsi qu'une doctrine presque unanime, se prononce depuis fort longtemps en faveur de l'abrogation de l'[article 1244 du Code civil](#) (V. cependant en faveur de son maintien : V. Depadt-Sebag, *La justification du maintien de l'article 1244 du Code civil*, préf. J. Huet, t. 344 : LGDJ, 2000).

§ 22 Accidents de la circulation

La loi *Badinter* du 5 juillet 1985 a institué, au profit des victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, **un régime spécial et autonome d'indemnisation**, qui a vocation à exclure **l'article 1242, alinéa 1er, du Code civil**. Cette exclusion n'a cependant pas une portée générale. Outre le fait que certains véhicules (comme les trains, métros ou tramways circulant sur des voies qui leur sont propres) restent soumis à l'[article 1242, alinéa 1er du Code civil](#), **tous les accidents de la circulation n'entrent pas**, en effet, **dans le champ d'application de ce régime spécial**. Tel est ainsi le cas des collisions de bicyclettes, des accidents survenus entre piétons et cyclistes, ou encore entre une automobile et un cycliste. Les dommages imputables au fait de la bicyclette relèvent du domaine du principe général de responsabilité du fait des choses, lequel continue donc - fût-ce de manière résiduelle - à occuper une place dans ce domaine (pour des ex., V. : [Cass. 2e civ., 22 mars 1995, n° 93-14.051](#) : [JurisData n° 1995-000682](#) ; [Bull. civ. II, n° 99](#) . - [Cass. crim., 21 juin 1990, n° 89-82.632](#) : [JurisData n° 1990-702378](#) ; [Bull. crim. n° 257](#) : collision entre deux cyclistes. - [Cass. 2e civ., 18 mars 1998, n° 96-19.066](#) : [JurisData n° 1998-001267](#) ; [Bull. civ. II, n° 87](#) . - [Cass. 2e civ., 27 sept. 2001, n° 00-14.965](#) : collision entre un cycliste et un motocycliste). Il en va de même des accidents qui surviennent entre participants à une compétition de sport mécanique, la jurisprudence estimant qu'il s'agit, non d'accidents de la circulation, mais d'accidents sportifs (V. [n° 62, 67 et 68](#). - Adde : F. Leduc, *La loi du 5 juillet 1985 s'applique-t-elle entre participants à une compétition de sport mécanique ?* : [Resp. civ. et assur. 2012, étude 10](#)).

B. Fait de la chose

§ 23 Au plan des règles de fond : portée de la distinction entre les choses inertes et les choses en mouvement

Le gardien n'est pas responsable de son fait personnel, ou autrement dit de sa faute, mais du "*fait de la chose*". Telle est ici la condition déterminante qui, seule visée sans plus de précision par **l'article 1242, alinéa 1er, du Code civil**, devait nécessairement être définie par la jurisprudence. Cette dernière exige classiquement que la chose ait été "*ne fût-ce que pour partie, l'instrument du dommage*", ou encore que la chose ait joué "*un rôle actif*" dans la production du dommage. Faut-il alors en déduire que la condition de fait actif implique nécessairement un mouvement de la chose ? Le raisonnement, qui n'est pas sans évoquer la distinction entre les choses dangereuses et les choses non dangereuses, a été soutenu (V. J. Flour, J.-L. Aubert et E. Savaux, *Droit civil, Les obligations*, t. 2. *Le fait juridique* : Dalloz-Sirey, 15e éd., 2023, n° 249). Tel n'est pas celui qui est retenu par la jurisprudence. Au sens où celle-ci l'entend, depuis fort longtemps et de manière constante, **la condition d'un "fait actif" de la chose n'exclut en rien le fait de la chose inerte** (Cass. civ., 19 févr. 1941, *Dame Cadé* : *DC* 1941, p. 85, note J. Flour ; *GAJC*, n° 206-207, obs. F. Terré, Y. Lequette et F. Chénéde : *tuyau de chauffage brûlant*). Les termes de "*fait de la chose*" visent ainsi une notion autonome, qui est indépendante de la distinction entre les choses inertes et les choses en mouvement et dont la signification générale doit être précisée. On observe cependant qu'appliquée aux choses inertes, cette notion a suscité des difficultés particulières.

1° Signification générale de la notion

§ 24 Du "fait de la chose" à l'exigence du "rôle actif" de la chose

L'exigence d'un fait actif de la chose comme condition de mise en oeuvre du régime général de la responsabilité du fait des choses est le fruit d'une **évolution jurisprudentielle**. Avant de revêtir la signification qui lui est aujourd'hui attribuée, la notion de "*fait de la chose*", comme celle de "*chose*", a donné lieu à des opinions divergentes. Un certain nombre de critères de définition proposés par la doctrine ont ainsi été rejetés par la jurisprudence, avant que celle-ci n'en fixe le critère déterminant : celui d'un rôle actif de la chose dans la production du dommage.

a) Critères rejetés

§ 25 Nouvel échec des interprétations restrictives

Plusieurs tentatives ont été entreprises afin de faire triompher une interprétation restrictive des termes "*fait de la chose*" et ce faisant, de **limiter étroitement le champ d'application de la responsabilité du fait des choses**. Pour l'essentiel, il s'agissait de préserver le domaine de la responsabilité pour faute considéré comme étant menacé par l'apparition du nouveau régime de responsabilité du fait des choses (L. Josserand, *Le travail de refoulement de la responsabilité du fait des choses inanimées* : *DH* 1930, *chron.* p. 5). Deux critères ont ainsi été successivement avancés : l'existence d'un vice propre d'une part ; l'existence d'un fait autonome de la chose d'autre part.

§ 26 "Fait de la chose" limité au "vice" de la chose

L'un des moyens les plus efficaces de limiter le domaine d'application de **l'article 1242, alinéa 1er, du Code civil** eût été de définir le "*fait de la chose*" comme ne visant qu'une hypothèse particulière : celle d'un vice propre de la chose. La victime n'eût alors été indemnisée sur ce fondement qu'à la condition qu'elle eût pu apporter la preuve, non seulement du **défaut de structure de la chose**, mais également du lien de causalité entre le dommage et ce vice intrinsèque. À l'évidence, une telle proposition ne pouvait recevoir aucune consécration de la part de la jurisprudence, qui entendait précisément créer un principe de responsabilité du fait des choses afin de favoriser l'indemnisation des victimes par une dispense de preuve. L'analyse fut effectivement condamnée par la Cour de cassation qui affirma, dès 1920, "*... qu'il n'est pas nécessaire (pour l'application de l'article 1242, al. 1er) que la chose ait un vice inhérent à sa nature...*" (Cass. civ., 16 nov. 1920 : *DP* 1920, 1, p. 169, note R. Savatier). De cette motivation s'évincent deux idées essentielles et complémentaires. En premier lieu, le vice de la chose, s'il n'est pas une condition nécessaire à la mise en oeuvre de la responsabilité du fait des choses, peut indiscutablement en constituer le fait générateur (Cass. 2e civ., 20 nov. 1968 : *Bull. civ. II*, n° 275 : *JCP G* 1970, II, 16567, note N. Dejean de la Bâtie : *la preuve du vice par la victime suffit à engager la responsabilité du gardien, ce dernier ne pouvant invoquer que la force majeure. Il n'y a là aucune hésitation, sauf la difficulté pour la victime à établir la double preuve nécessaire et l'éventuelle incertitude tenant à la détermination du gardien de la structure de la chose* : V. [JCl. Responsabilité civile et Assurances, fasc. 150-20](#) ou [JCl. Civil Code, Art. 1240 à 1245-17, fasc. 150-20](#) ou [JCl. Notarial Répertoire, V° Responsabilité civile, fasc. 150-20](#)). En second lieu cependant, la notion de "*fait de la chose*" n'est en aucun cas réductible à cette seule occurrence, pas plus qu'elle ne saurait être limitée au seul "*fait autonome*" de la chose.

§ 27 "Fait de la chose" limité au "fait autonome" de la chose

Une autre interprétation consista à prétendre que la notion de "*fait de la chose*" ne devait s'entendre que d'un "*fait autonome*" de la chose, **par opposition au fait de l'homme**. Cette seconde conception était elle-même de nature à restreindre considérablement la portée de la responsabilité du fait des choses. Celle-ci n'eût en effet jamais été applicable en présence d'une chose actionnée par l'homme, en particulier en cas d'accidents de la circulation qu'il s'agissait d'exclure du champ d'application de **l'article 1242, alinéa 1er, du Code civil** afin de les maintenir dans le giron de la responsabilité pour faute (*en ce sens* : Cass. req., 22 mars 1911 : *DP* 1911, 1, p. 355 ; *S.* 1911, 1, p. 213). La chose n'ayant été qu'un instrument livré aux mains de l'homme, ce dernier devait répondre des dommages causés par son fait personnel sur le fondement de l'article 1240. Dès lors, le régime de responsabilité du fait des choses se trouvait réduit aux seules hypothèses où la chose a échappé à l'action de l'homme. Trop restrictive et donc insuffisamment protectrice de l'intérêt des victimes, cette analyse sera à son tour

définitivement repoussée par la Cour de cassation (Cass. ch. réunies, 13 févr. 1930, *Jand'heur, préc.* : " ... la loi ne distingue pas selon que la chose qui a causé le dommage était ou non actionnée par la main de l'homme ". - L. Josserand, *La responsabilité du fait des choses inanimées d'après l'arrêt des chambres réunies du 13 février 1930* : DH 1930, chron. 25 ; *La doctrine contre la jurisprudence. Sur le problème de la responsabilité du fait des choses inanimées* : DH 1931, chron. 69. - H. Capitant, *La responsabilité du fait des choses inanimées d'après l'arrêt des chambres réunies du 13 février 1930* : DH 1930, chron. 29. - M. Picard, *Les accidents d'automobiles devant les chambres réunies* : RGAT 1930, p. 259. Outre les exemples cités n° 12 relatifs aux collisions de skieurs, V. également : [Cass. 2e civ., 20 mai 1974, n° 72-13.148](#) : Bull. civ. II, n° 178 ; JCP G 1975, II, 18 183, note N. Dejean de la Bâtie : application au dommage corporel causé par un coup de fourche).

b) Critère déterminant : le rôle actif de la chose

§ 28 Double exigence

La jurisprudence a défini le fait de la chose en utilisant diverses expressions qui ont varié au fil du temps : ainsi la formule " cause génératrice " du dommage, employée un temps (V. par ex : Cass. civ., 19 févr. 1941, *Dame Cadé* : DC 1941, p. 85, note J. Flour ; GAJC, n° 206-207, obs. F. Terré, Y. Lequette et F. Chénéde), a-t-elle ensuite été remplacée par l'expression aujourd'hui consacrée : " chose qui a été ne fût-ce que pour partie l'instrument du dommage ", ce qui implique ainsi que la chose ait joué un " rôle actif " dans la production du dommage (V. par ex : [Cass. 2e civ., 28 nov. 1984, n° 83-14.718](#) : Bull. civ. II, n° 184 ; [JCP G 1985, II, 20477](#), 2e esp., note N. Dejean de la Bâtie). Quelles qu'elles soient, toutes ces formules ont en commun de placer la notion de " fait de la chose " sur le terrain de la causalité. Dès lors, la condition tenant au fait de la chose exprime l'**exigence**, élémentaire dans tout régime de responsabilité, **d'un lien de causalité entre la chose et le dommage** (V. notamment : G. Viney, P. Jourdain et S. Carval, *Traité de droit civil, Les conditions de la responsabilité* : LGDJ, 4e éd., 2013, n° 661. - Ph. Le Tourneau, *Droit de la responsabilité et des contrats* : Dalloz Action, 13e éd., 2023/2024, n° 2221-70 s. - J. Flour, J.-L. Aubert et E. Savaux, *Droit civil, Les obligations*, t. 2. *Le fait juridique* : Dalloz-Sirey, 15e éd., 2023, n° 250). Il n'en demeure pas moins que toute intervention de la chose dans le dommage ne suffit pas à engager la responsabilité du gardien. Il est en effet nécessaire, pour obtenir réparation, de pouvoir se prévaloir d'un fait " anormal " de la chose. Dès lors, le " fait de la chose " apparaît comme " une intervention présentant certains caractères particuliers de nature à rendre normalement prévisible la survenance du dommage et évoquant ainsi les théories de la causalité adéquate " (G. Viney, P. Jourdain et S. Carval, *Les conditions de la responsabilité* : LGDJ, 4e éd., 2013, n° 675). Autrement dit, même si la victime n'a pas à prouver la faute du gardien, " ce n'est pas à dire cependant qu'il soit fait exception en ce domaine à l'**exigence commune à toute responsabilité civile, d'un fait illicite à l'origine du dommage** ", cette condition s'appréciant, non plus à l'égard d'une personne, mais par rapport à une chose (Ph. Brun, *Responsabilité civile extracontractuelle* : Litec, 6e éd., 2023, n° 394). On observe néanmoins que cette seconde exigence est le plus souvent absorbée - et par conséquent occultée - par la première en raison du rôle qui est joué en la matière par les règles de preuve (V. [n° 39 s.](#)). Quant au fond, il reste que la notion de fait de la chose doit s'entendre d'un fait causal, lequel se déduit le plus souvent du caractère anormal de la chose au moment du dommage.

§ 29 Fait causal : variété des situations

Le lien de causalité entre la chose et le siège du dommage est le plus souvent établi dans des circonstances où la **chose est entrée en contact avec la personne ou l'un des biens de la victime**. De la condition évidente d'un rapport de causalité reliant la chose au dommage, on eût d'ailleurs pu déduire la nécessité d'un tel contact entre la chose et le siège du dommage (Rappr. J. Flour, J.-L. Aubert et E. Savaux, *Droit civil, Les obligations*, t. 2. *Le fait juridique* : Dalloz-Sirey, 15e éd., 2023, n° 248 : " L'exigence pouvait paraître naturelle : comment admettre que la chose a causé le dommage si elle n'a eu aucun contact, direct ou indirect, avec le siège du dommage ? "). Telle n'est **cependant** pas la position adoptée par la Cour de cassation qui décide, depuis fort longtemps, que l'**absence de contact** n'est pas, en elle-même, exclusive du lien de causalité (Cass. civ., 2 févr. 1940 : DC 1941, p. 101, note R. Savatier). Au plan des règles de fond, une telle circonstance n'est ainsi **pas de nature à faire obstacle au rôle actif de la chose**. Tel est ainsi le cas, par exemple, de la noyade de la victime causée par un déferlement de vagues provoqué par le passage d'un bateau ([Cass. 2e civ., 10 juin 2004, n° 03-10.837](#) : [JurisData n° 2004-024020](#) ; Bull. civ. II, n° 293 ; [Resp. civ. et assur. 2004, comm. 253](#). - Pour d'autres illustrations, V. [n° 45 et 46](#)). C'est alors l'anormalité de la chose qui permet d'établir le rôle actif de celle-ci dans la production du dommage.

§ 30 Anormalité de la chose

Dans la très grande majorité des cas dans lesquels la responsabilité du gardien est engagée, le rôle actif de la chose s'induit d'une anormalité de la chose (l'anormalité est une condition nécessaire mais parfois insuffisante. V. : [Cass. 2e civ., 25 nov. 2004, n° 03-11.730](#) : [JurisData n° 2004-025803](#) ; Bull. civ. II, n° 507 ; [Resp. civ. et assur. 2004, comm. 48](#) : exigeant que l'anormalité avérée soit causale : anormalité d'un escalier, liée en l'occurrence à l'absence d'une seconde rampe pourtant obligatoire, n'ayant eu aucun rôle causal dans la réalisation du dommage, dès lors que la victime, lorsqu'elle a chuté, se trouvait du côté de l'escalier muni d'une rampe). **Le dommage peut ainsi trouver sa cause dans un vice interne de la chose, une anomalie dans le positionnement ou encore le comportement de la chose**. Cette anormalité peut provenir d'une faute d'imprudence ou de négligence du gardien (V. Ph. Le Tourneau, *Droit de la responsabilité et des contrats* : Dalloz Action, 13e éd., 2023/2024, n° 7801-1 : distinguant l'anormalité " intrinsèque " due à un vice de structure ou de comportement de la chose et l'anormalité " extrinsèque " due au comportement du gardien). L'exigence d'anormalité pourrait alors être regardée comme une sorte de résurgence de la faute. Une telle assimilation serait excessive (en ce sens, V. notamment : G. Viney, P. Jourdain et S. Carval, *Les conditions de la responsabilité* : LGDJ, 4e éd., 2013, n° 674 in fine). Outre en effet qu'elle peut être due à une personne autre que le gardien, l'anormalité montre en réalité que " la chose était dans une situation telle qu'elle créait un danger spécial pour les tiers ", donc un risque (F. Leduc et alii, *La responsabilité du fait des choses. Réflexions autour d'un centenaire*, ouvrage collectif : Economica, 1997, p. 43). Cette dernière analyse est effectivement confirmée par la jurisprudence s'agissant du cas particulier des choses inertes.

2° Cas particulier des choses inertes

§ 31 Exigence d'anormalité de la chose inerte : inconstance de la jurisprudence

L'anormalité de la chose inerte comme condition de mise en oeuvre de la responsabilité du gardien apparaît d'emblée s'imposer comme une exigence naturelle. Si le caractère inerte de la chose peut, en tant que tel, être tenu pour une circonstance indifférente, il semble en effet difficile de conclure au " rôle actif " de cette chose en l'absence de toute anomalie affectant son état ou sa position. La raison en est que le dommage ne peut alors raisonnablement s'expliquer que par l'inattention ou l'imprudence de la victime. Après une période d'hésitations, la jurisprudence paraît aujourd'hui s'être définitivement fixée en ce sens.

a) Hésitations jurisprudentielles

§ 32 Dommages résultant du heurt d'une paroi vitrée : admission du rôle causal de la chose en l'absence de toute anomalie apparente

C'est d'abord à propos d'accidents occasionnés par le heurt de surfaces vitrées que certaines décisions de la Cour de cassation parurent s'éloigner de l'exigence, pourtant traditionnelle jusqu'alors, d'une anomalie, en retenant la responsabilité du gardien nonobstant l'absence de toute anomalie de la chose inerte (V. notamment : [Cass. 2e civ., 12 mai 1980, n° 78-16.157](#) : Bull. civ. II, n° 113 ; D. 1980, IR p. 414, obs. C. Larroumet ; RTD civ. 1981, p. 161, obs. G. Durry ; JCP G 1981, II, 19684, note N. Dejean de la Bâtie : " Les juges du fond ne peuvent pas exonérer entièrement de sa responsabilité le gardien d'une vitrine contre laquelle s'est heurtée une personne aux motifs que cette vitrine, qui était à sa place normale, en bon état, inerte, n'avait joué qu'un rôle purement passif et avait seulement subi l'action de la victime (...) alors que l'intervention de la paroi vitrée dans la réalisation du dommage résultait de leurs propres constatations ". - Dans le même sens : [Cass. 2e civ., 4 juill. 1990, n° 89-15.713](#) : [JurisData n° 1990-702250](#) : Bull. civ. II, n° 165 ; Resp. civ. et assur. 1990, comm. 22).

Au tournant des années 2000, cette orientation sembla être consacrée par quelques arrêts dans lesquels le rôle causal de la paroi vitrée fut admis, alors même que son état n'apparaissait ni anormal ni dangereux ([Cass. 2e civ., 29 avr. 1998, n° 95-20.811](#) : [JurisData n° 1998-001878](#) ; Bull. civ. II, n° 142 ; JCP G 1998, I, 185, n° 18, obs. G. Viney ; RTD civ. 1998, p. 913, obs. P. Jourdain. - [Cass. 2e civ., 15 juin 2000, n° 98-20.510](#), [Liebrand](#) : [JurisData n° 2000-002462](#) ; Bull. civ. II, n° 103 ; [JCP G 2000, I, 280, n° 21](#), obs. G. Viney ; [Resp. civ. et assur. 2000, comm. 292](#), H. Groutel ; RTD civ. 2000, p. 849, obs. P. Jourdain ; D. 2001, p. 886, note G. Blanc).

Ces arrêts paraissaient ainsi nettement s'inscrire en rupture avec la jurisprudence antérieure d'où il résultait que la victime ayant heurté une vitre ne pouvait obtenir réparation, lorsque la position ou la fragilité anormale de la vitre n'était pas établie (*rappelant ainsi l'exigence classique de l'anormalité de la paroi vitrée* : [Cass. 2e civ., 28 mai 1986, n° 85-11.875](#) : [JurisData n° 1986-701083](#) ; Bull. civ., II, n° 85. - [Cass. 2e civ., 20 janv. 1993, n° 91-17.558](#) : [JurisData n° 1993-000019](#) ; Bull. civ. II, n° 21 : absence de défectuosité de la vitrine qui n'a (donc) pas été l'instrument du dommage. - [Cass. 2e civ., 7 mars 1979, n° 77-14.141](#) : Bull. civ. II, n° 75 : absence de vice ou de défaut de pose de la baie vitrée. - [Cass. 2e civ., 16 nov. 1978, n° 77-11.686](#) : Bull. civ. II, n° 240 : porte vitrée ayant été l'instrument du dommage en raison d'une " fragilité anormale "). La portée de ces décisions demeurait toutefois incertaine et l'hésitation permise. En effet, on pouvait notamment observer que le bris d'une paroi vitrée au seul contact de la victime révèle bien la fragilité anormale de la chose ([JCP G 2000, I, 280, n° 21](#), obs. G. Viney ; [Resp. civ. et assur. 2000, comm. 292](#), H. Groutel).

§ 33 Extension de la solution à d'autres choses

C'est surtout par deux arrêts très remarquables que la Cour de cassation jeta le trouble en paraissant exprimer sa volonté de supprimer l'anormalité comme condition de mise en oeuvre de la responsabilité du fait des choses inertes. Dans la première affaire, une passante s'était blessée en heurtant une **boîte aux lettres**. Constatant que cette boîte répondait " aux prescriptions de l'administration des PTT, qu'elle occupait une position normale et ne présentait aucun débordement excessif susceptible de causer une gêne ", les juges du fond en avaient classiquement déduit que la chose n'avait pu jouer aucun rôle causal dans la réalisation de l'accident. La décision fut pourtant censurée par la Cour de cassation au motif qu'il résultait des constatations du jugement que la boîte aux lettres avait été, " par sa position ", l'instrument du dommage ([Cass. 2e civ., 25 oct. 2001, n° 99-21.616](#) : [JurisData n° 2001-011426](#) ; Bull. civ. II, n° 162 ; [JCP G 2002, I, 122, n° 9](#), obs. G. Viney). Dans la seconde espèce, la cliente d'un magasin s'était blessée en heurtant l'un des deux **plots en ciment** qui délimitaient un passage pour piétons. Observant notamment que la présence des deux blocs de ciment peints en rouge et délimitant un passage pour piétons peint en blanc ne constituait ni un obstacle ni un danger particulier pour les usagers et qu'elle ne pouvait être considérée comme anormale, la cour d'appel avait rejeté l'action intentée contre la société exploitant le magasin. Une nouvelle fois, la décision fut cassée par la Cour de cassation au motif qu'il résultait des propres constatations des juges que l'un des plots avait été l'instrument du dommage ([Cass. 2e civ., 18 sept. 2003, n° 02-14.204](#) : [JurisData n° 2003-020193](#) ; Bull. civ. II, n° 287 ; [Resp. civ. et assur. 2003, comm. 286](#), H. Groutel ; [JCP G 2004, I, 101](#), 5, n° 18, obs. Viney ; [JCP G 2004, II, 10013](#), note C. Le Tertre ; D. 2004, p. 25, note N. Damas ; RTD civ. 2004, p. 108, obs. P. Jourdain ; [Defrénois 2004, art. 37983](#), n° 56, obs. R. Libchaber. - L. Bloch, *La paroi vitrée, la boîte aux lettres, le plot et la victime* : *Resp. civ. et assur. 2004, chron. 14*). Au vu de ces circonstances ainsi que des motivations adoptées, il semblait, dans les deux cas, que la seule intervention matérielle de la chose dans la production du dommage, le seul contact entre la victime et la chose inerte, la position de celle-ci fût-elle normale, suffisait à établir le fait de la chose. On pouvait alors légitimement s'interroger sur les intentions de la Cour de cassation quant à un possible revirement de jurisprudence. Le doute était d'autant plus grand qu'à la même période, d'autres décisions - de loin les plus nombreuses - continuaient à adopter une position classique.

§ 34 Caractère isolé de la solution

Alors qu'elle semait le doute par ces quelques arrêts, peu orthodoxes au regard de sa jurisprudence antérieure, la Cour de cassation maintenait clairement par ailleurs, dans la très grande majorité de ses décisions, la condition d'anormalité. Par un arrêt du 7 mai 2002, elle avait ainsi refusé de considérer que l'escalier en pierre, dans lequel la victime avait chuté, ait pu être l'instrument du dommage, cet escalier ne présentant aucune dangerosité particulière ([Cass. 2e civ., 7 mai 2002, n° 99-20.533](#) : [JurisData n° 2002-014174](#) ; Bull. civ. II, n° 92 ; D. 2003, p. 461, note P. Jourdain ; [Resp. civ. et assur. 2002, comm. 250](#)). La même année et dans une autre affaire, elle avait approuvé les juges du fond d'avoir rejeté la demande en indemnisation formée par une victime qui s'était blessée en tombant sur la rampe fixe d'un magasin ([Cass. 2e civ., 11 juill. 2002, n° 00-21.066](#) : [JurisData n° 2002-015167](#) ; Bull. civ. II, n° 175 ; [Resp. civ. et assur. 2002, comm. 326](#), 2e esp. : dès lors qu'il ressort des constatations du jugement qu'il n'était ni allégué ni démontré que la rampe présentât un défaut d'entretien ou un vice interne, que la présence d'un tel dispositif dans un magasin de type grande surface n'apparaît pas contraire aux conditions normales de sécurité et que la chose n'avait eu qu'un rôle passif dans la survenance de la chute, ce dont il se déduisait que la rampe n'avait pas été l'instrument du dommage. - V. également : [Cass. 2e civ., 14 déc. 2000, n° 99-11.171](#) : [JurisData n° 2000-007402](#) ; [Resp. civ. et assur. 2001, comm. 76](#), H. Groutel ; [JCP G 2001, I, 338, n° 13](#), obs. G. Viney : normalité du plan d'eau dans lequel la victime avait plongé. - [Cass. 2e civ., 25 nov. 2004, n° 03-11.730](#) : [JurisData n° 2004-025803](#) ; Bull. civ. II, n° 507 ; [Resp. civ. et assur. 2004, comm. 48](#) : escalier non glissant malgré l'absence d'une seconde rampe).

b) Jurisprudence actuelle

§ 35 Réaffirmation de l'exigence d'anormalité de la chose inerte : apport des arrêts du 24 février 2005

Dissipant les incertitudes qu'elle avait pu faire naître en adoptant des décisions contradictoires, la Cour de cassation est venue réaffirmer - de manière très nette - l'exigence d'anormalité comme condition de mise en oeuvre de la responsabilité du gardien de la chose inerte. Cette intention s'évince en particulier de deux arrêts rendus le 24 février 2005 ([Cass. 2e civ., 24 févr. 2005, n° 03-13.536, 1re esp.](#) : [JurisData n° 2005-027094](#) ; Bull. civ. II, n° 51. - [Cass. 2e civ., 24 févr. 2005, n° 03-18.135, 2e esp.](#) : [JurisData n° 2005-027093](#) ; Bull. civ. II, n° 52 ; [Resp. civ. et assur. 2005, comm. 121](#), H. Groutel ; [JCP G 2005, I, 149, n° 6](#), obs. G. Viney ;

RTD civ. 2005, p. 407, obs. P. Jourdain ; D. 2005, p. 1395, note N. Damas). Dans la première espèce, la victime avait heurté une baie vitrée coulissante qui ouvrait, de l'intérieur d'un appartement, sur une terrasse. Blessée par le bris de la vitre, elle avait intenté une action contre le propriétaire de l'appartement. La Cour de cassation sanctionne les juges du fond qui avaient rejeté cette demande, motif pris qu'il résultait de leurs propres constatations " *que la porte vitrée, qui s'était brisée, était fragile, ce dont il résultait que la chose, en raison de son anormalité, avait été l'instrument du dommage* ". **C'est donc bien l'anormalité de la chose qui fonde cette fois la motivation et justifie que la responsabilité du gardien soit engagée.** On observe toutefois que cette anormalité résulte *ipso facto* de la fragilité (excessive) de la vitre qui n'a pas, et qui aurait pourtant dû, résister au heurt d'une personne. En revanche, comme cela a été ultérieurement précisé, si la fragilité de la porte vitrée est normale, car n'étant pas en verre sécurisé mais d'une épaisseur de seulement 8 mm, ce qui est habituel dans les maisons d'habitation, elle n'est pas l'instrument du dommage, même si elle s'est brisée lorsqu'elle a été heurtée par la victime ([Cass. 2e civ., 13 sept. 2018, n° 17-22.795](#) ; [JurisData n° 2018-016199](#) ; [Resp. civ. et assur. 2018, comm. 295](#)). Dans la seconde affaire, la victime, en essayant de plonger, s'était blessée en tombant, dans une eau peu profonde, au droit d'un tremplin qui avait été installé quelques jours plus tôt au bord d'un étang pour y effectuer des sauts à vélo tout-terrain. Les juges du fond avaient rejeté l'action exercée contre le gardien de l'équipement, en considérant notamment que la présence d'un tel tremplin n'avait rien d'insolite et d'anormal dans un lieu d'animation sportive, qu'il ne présentait lui-même aucun caractère de dangerosité et que la victime, qui connaissait parfaitement les lieux et savait qu'il n'existait aucune profondeur à cet endroit, avait détourné sciemment l'usage du tremplin qui ne présentait aucun risque dans le cadre de son utilisation normale. La Cour de cassation rejette le pourvoi en jugeant que ces constatations établissent l'absence d'anormalité de la chose et que la cour d'appel en a exactement déduit que le tremplin n'avait pas été l'instrument du dommage. Depuis ces deux arrêts, la solution est reprise de manière constante par la jurisprudence.

§ 36 Confirmation de l'exigence d'anormalité : illustrations postérieures

Depuis 2005, la Cour de cassation n'a pas cessé de confirmer l'exigence de l'anormalité comme condition de mise oeuvre de la responsabilité du gardien (V. par ex, absence d'anormalité : de la fosse de vidange d'un garagiste : [Cass. 2e civ., 2 juin 2005, n° 03-20.638](#), inédit ; [JurisData n° 2005-028720](#) ; [Resp. civ. et assur. 2005, comm. 244](#) - D'un skydom brisé sous le poids de la victime : [Cass. 2e civ., 16 oct. 2008, n° 06-21.476](#) ; [JurisData n° 2008-045527](#) ; [Resp. civ. et assur. 2008, comm. 352](#), H. Groutel. - D'un rail de guidance sur un parking de supermarché : [Cass. 2e civ., 16 oct. 2008, n° 07-17.485](#) ; [JurisData n° 2008-045401](#) ; [Resp. civ. et assur. 2008, comm. 353](#), note H. Groutel. - D'un bassin : [Cass. 2e civ., 18 nov. 2010, n° 09-17.021](#) ; [JurisData n° 2010-021538](#) ; [Resp. civ. et assur. 2011, comm. 48](#) - Arrêt rectifié par [Cass. 2e civ., 3 févr. 2011, n° 09-17.021](#), préc. - D'une margelle de piscine : [Cass. 2e civ., 10 nov. 2009, n° 08-18.781](#) ; [JurisData n° 2009-050309](#) ; [Resp. civ. et assur. 2010, comm. 39](#) - D'un muret situé sur le parking d'un centre commercial : [Cass. 2e civ., 29 mars 2012, n° 10-27.553](#) ; [JurisData n° 2012-005664](#) ; [Bull. civ. II, n° 66](#) ; [Resp. civ. et assur. 2012, comm. 151](#), H. Groutel. - A. Vignon-Barrault, L'anormalité dans la responsabilité du fait des choses inertes : épilogue ? : [Resp. civ. et assur. 2012, étude 7](#) - D'une tige de fer servant de tuteur à un arbuste : [Cass. 2e civ., 13 déc. 2012, n° 11-22.582, FS-P+B](#) ; [JurisData n° 2012-029221](#) ; [Resp. civ. et assur. 2013, comm. 79](#) - Adde les exemples cités n° 47 à 50). D'une plaque de toiture en fibrociment ([Cass. 2e civ., 25 mai 2022, n° 20-17.123](#) ; [JurisData n° 2022-008296](#) ; [JCP G 2022, 1310, chron.](#) Ph. Stoffel-Munck ; [JCP G 2022, act. 702](#), obs. P. Oudot ; [Resp. civ. et assur. 2022, comm. 187](#), S. Hocquet-Berg ; RTD civ. 2022, p. 901, obs. P. Jourdain. - D'un sol recouvert de neige verglacée : [Cass. 2e civ., 15 juin 2023, n° 22-12.162](#) ; [JurisData n° 2023-009559](#) ; [Resp. civ. et assur. 2023, comm. 230](#), S. Hocquet-Berg). **On doit ainsi tenir pour acquis le principe selon lequel le rôle actif de la chose inerte implique nécessairement que soit caractérisée une anomalie de cette chose.**

§ 37 Condition d'anormalité : une exigence justifiée

La soumission du principe général de responsabilité du fait des choses inertes à la condition d'anormalité de la chose peut être diversement appréciée. L'existence ou, à l'inverse, l'absence de cette condition dépend finalement de l'objectif que l'on souhaite assigner au régime général. Soustrait à toute exigence d'anormalité, celui-ci se transforme en un système permettant l'indemnisation de la victime du seul fait de l'intervention matérielle de la chose dans la production du dommage, ce qui peut évoquer un rapprochement avec la notion d'implication connue en matière d'accidents de la circulation (P. Jourdain, RTD civ. 2000, p. 849). Le maintien de l'exigence d'anormalité permet à l'inverse de contenir le régime dans des limites raisonnables, mais aussi de maintenir celui-ci dans une logique de responsabilité civile, ce qui doit être approuvé (en ce sens, V. : F. Leduc, *La responsabilité du fait personnel - La responsabilité du fait des choses* : RDC 2007/1, p. 67-73. - Ph. Brun, *Responsabilité civile extracontractuelle* : Litec, 6e éd., 2023, n° 381 et 390). Toute solution contraire serait en effet source d'arbitraire en ce qu'elle conduirait à retenir systématiquement la responsabilité du gardien, même en présence d'un dommage dû à la seule inattention ou négligence de la victime. Ainsi justifiée, l'exigence d'anormalité est d'ailleurs consacrée par les différents projets de réforme du droit des obligations (*Avant-projet de réforme du droit des obligations*, dir. P. Catala : Doc. fr., 2006, art. 1354-1. - Sénat, A. Anziani et L. Béteille, *Rapp. n° 558, 2008-2009*, *recomm. 15*. - *Pour une réforme du droit de la responsabilité civile*, dir. F. Terré : Dalloz, coll. *Thèmes et commentaires*, 2011, art. 20, al. 2. - *Projet de réforme de la responsabilité civile* présenté par la Chancellerie le 13 mars 2017 : art. 1243).

§ 38 Circonstances du dommage et rôle de la preuve

De la jurisprudence actuelle, il résulte que deux situations peuvent se présenter : soit l'anormalité de la chose inerte (dans sa structure, son état ou son positionnement), d'où se déduit le rôle causal de celle-ci dans la production du dommage, est établie par la victime. Les conditions de la responsabilité du gardien sont alors réunies et ce dernier doit donc indemniser la victime. Soit l'anormalité de la chose n'a pu être établie par la victime. Selon toute vraisemblance, le dommage ne trouve alors pas d'explication ailleurs que dans l'inattention ou la négligence de la victime. La responsabilité du gardien doit alors nécessairement être écartée car les conditions même de cette responsabilité ne sont pas réunies. On comprend dès lors toute l'importance qui s'attache aux circonstances du dommage et le rôle que peuvent ici jouer les règles de preuve.

II. Règles de preuve

§ 39 Présomption de responsabilité et règles de preuve

Depuis le fameux arrêt *Jand'heur*, il est acquis que l'[article 1242, alinéa 1er, du Code civil](#) établit à l'encontre du gardien de la chose une " *présomption de responsabilité* " (*Cass. ch. réunies*, 13 févr. 1930, *Jand'heur* : DP 1930, I, p. 57, note G. Ripert ; S. 1930, I, p. 21, note P. Esmein ; GAJC, n° 199, obs. F. Terré et Y. Lequette. - V. déjà en ce sens : *Cass. civ.*, 21 janv. 1919 : DP 1922, I, p. 25, note G. Ripert, affirmant que " *la présomption de responsabilité* " fondée sur l'[article 1242, alinéa 1er](#), ne peut être écartée par la preuve d'une absence de faute et qu'elle ne cède qu'en présence d'une cause étrangère imprévisible et irrésistible). Quelles qu'aient pu être les raisons, incertaines au demeurant, ayant conduit la Cour de cassation à substituer cette expression à celle de " *responsabilité fondée sur une présomption de faute* ", utilisée antérieurement, **le recours à la notion de présomption " de responsabilité " est ambigu.** En effet, en plaçant ainsi d'emblée la responsabilité sur le terrain du droit de la preuve, la formule tend à accréditer l'idée que le régime de cette responsabilité ne constitue qu'un simple aménagement des règles de preuve, ce qu'il serait faux de croire (V. G. Viney, P. Jourdain et S. Carval, *Traité de droit civil, Les conditions*

de la responsabilité : LGDJ, 4e éd., 2013, n° 629). Au fond du droit en effet, l'étude des conditions de mise en oeuvre du principe de responsabilité du fait des choses démontre, au contraire, toute l'originalité de ce régime, dont on veut surtout signifier l'autonomie par rapport au droit de la responsabilité délictuelle du fait personnel. L'expression " *présomption de responsabilité* " sert ainsi à souligner que le gardien n'engage pas sa responsabilité à raison de sa faute (ce n'est pas là une condition de la responsabilité), mais en raison du fait d'une chose, et qu'il ne peut nullement s'exonérer de cette responsabilité par la preuve de son absence de faute (ce qu'exprime l'autre formule également utilisée ensuite par la Cour de cassation : " *responsabilité de plein droit* ". Par ex. : Cass. 2e civ., 13 févr. 1957 : Bull. civ. II, n° 142). Ainsi que cela a été souligné, si la victime n'a donc pas ici à prouver la faute du gardien, ce n'est pas par l'effet d'une présomption, mais en raison d'une règle de fond : celle qui impose au gardien de répondre du dommage causé par le fait anormal de la chose (Ph. Brun, *Responsabilité civile extracontractuelle* : Litec, 6e éd., 2023, n° 385).

§ 40 Nécessité pour la victime d'apporter la preuve du fait de la chose : le double objet de la preuve

L'expression " *présomption de responsabilité* " pourrait également faire croire, à tort, que la victime n'a ici aucune preuve à apporter pour obtenir réparation. En vérité, quoique dispensée d'apporter la preuve d'une faute commise par le gardien, la victime ne pourra être indemnisée sur le fondement de l'[article 1242, alinéa 1er, du Code civil](#), que si elle parvient à démontrer que son dommage a été causé par le fait de la chose. Plus précisément, **il incombe à la victime**, non seulement **de prouver l'intervention matérielle de la chose** dans la réalisation du dommage, **mais aussi d'apporter la preuve de la participation causale de la chose au dommage** (H. et L. Mazeaud, J. Mazeaud, F. Chabas, *Leçons de droit civil*, t. 2, vol. 1, *Obligations. Théorie générale* : Montchrestien, 9e éd. 1998, n° 532 et 533. - B. Starck, H. Roland et L. Boyer, *Obligations*, t. 1, *Responsabilité délictuelle* : Litec, 5e éd. 1996, n° 478 s.). Cette double preuve constitue alors une charge qui, selon les circonstances de l'accident, est plus ou moins lourde à supporter pour la victime. Ainsi la jurisprudence a-t-elle très tôt institué une présomption de causalité qui permet, en allégeant ce fardeau, d'améliorer la situation de la victime.

§ 41 Allègement de la charge de la preuve par une présomption de causalité : la présomption du rôle actif de la chose

Le régime probatoire du fait de la chose a été précisé par la Cour de cassation à la fin des années 1930. Dans un arrêt du 9 juin 1939, elle a ainsi énoncé que " *pour l'application de l'article 1242, alinéa 1er, la chose inanimée doit être la cause du dommage, mais que, du moment où il est établi qu'elle a contribué à la réalisation du dommage, elle est présumée en être la cause génératrice, sauf au gardien à apporter la preuve contraire* " (Cass. civ., 9 juin 1939 : DH 1939, p. 449. - V. déjà : Cass. civ., 21 juin 1937 (2 arrêts) : S. 1937, I, p. 350. - Dans le même sens : Cass. civ., 16 janv. 1940 : S. 1940, I, p. 97, note H. Mazeaud). La doctrine a déduit de cette motivation une distinction qui fournit aujourd'hui encore la clef de compréhension de la jurisprudence contemporaine : **la distinction entre l'intervention matérielle de la chose et le rôle actif de celle-ci**. Autrement dit, il appartient à la victime de démontrer que la chose est intervenue dans la production du dommage ou, selon la formule qui semble avoir désormais la faveur de la jurisprudence, que " *la chose, en quelque manière que ce soit, et fût-ce pour partie, a été l'instrument du dommage* ". Une fois apportée la preuve de cette causalité matérielle, on en induit le fait actif de la chose, c'est-à-dire la causalité juridique. La preuve du fait causal de la chose est ainsi présumée, à partir de celle de l'intervention matérielle de la chose. En l'état actuel du droit positif, la victime doit ainsi toujours prouver l'intervention matérielle de la chose dans la réalisation du dommage (*en ce sens* : G. Viney, P. Jourdain et S. Carval, *Traité de droit civil, Les conditions de la responsabilité* : LGDJ, 4e éd., 2013, n° 662 s. - Ph. Brun, *La responsabilité civile extracontractuelle* : Litec, 6e éd., 2023, n° 398 s.). En revanche, elle ne bénéficie pas de la présomption de causalité d'une manière systématique. L'histoire du régime probatoire du fait de la chose est en effet principalement marquée par le rétrécissement progressif du domaine de la présomption de causalité.

§ 42 Domaine restreint de la présomption du rôle actif de la chose

L'allègement du fardeau de la preuve ne profite aujourd'hui à la victime que dans certaines situations. Originellement pourtant, cette présomption était d'application générale. Après en avoir édicté le principe en 1939, la Cour de cassation avait en effet précisé, deux ans plus tard, que la chose " *est présumée être la cause génératrice du dommage, dès lors, qu'inerte ou non, elle est intervenue dans sa réalisation* " ; elle ajoutait notamment par ailleurs que " *le gardien peut détruire cette présomption en prouvant que la chose n'a joué qu'un rôle purement passif (...)* " (Cass. civ., 19 févr. 1941, Dame Cadé : DC 1941, p. 85, note J. Flour ; GAJC, n° 206-207, obs. F. Terré, Y. Lequette et F. Chénéde. - Dans le même sens, V. : Cass. civ., 23 janv. 1945 : DC 1945, p. 317, note R. Savatier). Cet ensemble de solutions n'est plus de droit positif. Revenant sur sa jurisprudence, la Cour de cassation a ensuite rapidement décidé de restreindre le champ d'application de cette présomption en consacrant un **système dualiste**. Par conséquent, s'il est des cas où la victime peut encore prétendre au bénéfice de la présomption de causalité, il en est désormais d'autres - très nombreux - où la victime doit prouver le fait actif de la chose.

A. Preuve exigée du rôle actif de la chose

§ 43 Raisons de cette exigence

La construction à laquelle était parvenue la jurisprudence, avec les arrêts des 9 juin 1939 et 19 février 1941, conduisait à faire systématiquement bénéficier la victime d'une présomption de causalité. En effet, quelles qu'aient pu être les circonstances du dommage, le jeu de cette présomption permettait invariablement d'induire le fait actif de la chose de la seule intervention matérielle de celle-ci dans la réalisation du dommage. Sans doute le système n'était-il pas totalement déséquilibré en ce qu'il admettait que le gardien pût s'exonérer par la preuve du rôle passif de la chose. Cet ensemble de solutions manquait toutefois de rationalité car s'il est des **situations** où il apparaît logique d'induire de l'intervention matérielle de la chose sa participation causale à la réalisation du dommage, il en est d'autres où **le rôle causal de la chose est à l'inverse contraire à toute vraisemblance et par là même, à toute idée de présomption** (*en ce sens*, V. notamment : Ph. Brun, *La responsabilité civile extracontractuelle* : Litec, 6e éd., 2023, n° 401). Dans les circonstances où le rôle actif de la chose apparaît ainsi peu probable, il est logique d'imposer à la victime d'en apporter la preuve ; ce qui emporte un certain nombre de conséquences.

1° Circonstances visées

§ 44 Au plan de la preuve : résurgence des distinctions inopérantes au fond du droit

Au fond du droit, les circonstances particulières dans lesquelles le dommage se produit sont sans incidence sur la mise en oeuvre de la responsabilité du gardien. Celle-ci peut en effet être retenue alors même que la chose était inerte ; le mouvement de la chose ne constituant en rien la condition d'existence du " *fait actif* " de la chose, pas plus d'ailleurs que le contact entre la chose et le siège du dommage (V. [n° 23 et 29](#)). Ces circonstances deviennent en revanche déterminantes au plan de la preuve. La raison en est que **l'immobilité de la chose ou l'absence de contact rend peu vraisemblable le fait actif de la chose**. La victime doit alors lutter contre les apparences et démontrer, non seulement l'intervention matérielle, mais également le rôle causal de la chose dans la production du dommage, sans pouvoir invoquer à son bénéfice l'existence d'une quelconque présomption. La jurisprudence écarte ainsi toute présomption de fait actif de la chose dans deux hypothèses : d'une part, en l'absence de contact entre la chose et le siège du dommage ; d'autre part, lorsque la chose, bien qu'étant entrée en contact avec le siège du dommage, est inerte.

a) Absence de contact entre la chose et le siège du dommage

§ 45 Risque de la preuve

L'absence de tout contact entre la chose et le siège du dommage rend le fait actif de la chose très improbable. Très tôt, la jurisprudence a donc rationnellement exclu toute présomption de causalité dans cette hypothèse (*Cass. req.*, 19 juin 1945 : *DH* 1946, p. 6 ; *JCP G* 1946, II, 3099, note R. Rodière). Dès lors, **il appartient à la victime de démontrer que, contre toute vraisemblance, son dommage a juridiquement été causé par la chose. À défaut**, la cause du dommage restera indéterminée et la victime ne pourra pas être indemnisée. Il n'y a pas lieu d'en déduire que le gardien est alors exonéré de toute responsabilité ; il y a seulement lieu d'en conclure que **le gardien ne peut encourir une responsabilité dont les conditions ne sont pas remplies**. Ainsi en va-t-il par exemple du skieur qui ne peut établir que sa chute a été causée par le passage d'un autre skieur (*Cass. 2e civ.*, 3 avr. 1978, n° 76-14.819 : *Bull. civ. II*, n° 110 : il ne saurait être fait grief à un arrêt d'avoir rejeté la demande en réparation d'un skieur qui, ayant fait une chute sur une piste, prétendait qu'une autre personne qui descendait une piste proche était responsable de l'accident, les juges du fond ayant relevé que la victime qui n'avait pas prouvé que sa chute soit imputable à un choc avec l'autre skieur ou ses skis, n'établissait pas davantage que le passage de ce skieur l'avait déséquilibrée et que sa chose avait été ainsi l'instrument du dommage. - *Rappr.* : *Cass. 2e civ.*, 14 févr. 1974, n° 72-12.731 : *Bull. civ. II*, n° 65 ; *D.* 1974, p. 753, note A. D. : véhicule ayant percuté un arbre après s'être déporté sur la gauche à la vue d'un convoi hippomobile), ou encore du propriétaire d'une grange qui n'établit pas le lien de causalité entre l'effondrement du toit de celle-ci et les tirs d'explosifs pratiqués à proximité par l'exploitant d'un gisement de gaz (*Cass. 2e civ.*, 19 nov. 1998, n° 96-22.628 : *JurisData* n° 1998-004530, inédit. - *Adde* : *Cass. 2e civ.*, 25 mars 1991, n° 89-19.569 : *JurisData* n° 1991-701228 ; *Bull. civ. II*, n° 101 : circonstances de l'accident indéterminées). Sur le fondement de l'[article 1244 du Code civil](#) qui impose également la démonstration du rôle actif de l'animal, la Cour de cassation a cependant interprété souplesment le rôle actif de chiens dont la seule présence avait effrayé un cheval qui s'était emballé et était parti au galop, ce qui avait entraîné la chute de sa cavalière (*Cass. 2e civ.*, 17 janv. 2019, n° 17-28.861 : *JurisData* n° 2019-000348 ; *Resp. civ. et assur.* 2019, *comm.* 96, S. Hocquet-Berg ; *JCP G* 2019, *doctr.* 1173, obs. C. Bloch ; *RTD civ.* 2019, p. 351, obs. P. Jourdain ; *D.* 2020, p. 40, note Ph. Brun).

§ 46 Preuve nécessaire d'une anomalie de la chose

La responsabilité du gardien ne pourra être engagée que si la victime parvient à démontrer une anomalie de la chose :

- dans sa **structure** ou son **état** (*Cass. 2e civ.*, 26 sept. 2002, n° 00-18.627 : *JurisData* n° 2002-015563 ; *Bull. civ. II*, n° 198 ; *Resp. civ. et assur.* 2002, *comm.* 351 ; *D.* 2003, p. 1257, note O. Audic ; *RTD civ.* 2003, p. 100, obs. P. Jourdain ; *RD imm.* 2003, p. 157, note F.-G. Trébulle ; *JCP G* 2003, I, 154, n° 6, obs. G. Viney : falaise présentant un risque d'éboulement. En l'espèce, la falaise relevait du domaine privé d'une commune. Par arrêté municipal, cette dernière avait ordonné la fermeture provisoire d'un hôtel situé en contrebas, le temps que s'effectuent les travaux nécessaires de confortement. L'hôtelier assigna la commune en réparation de son préjudice commercial. Il fut débouté par la cour d'appel au motif que c'était, non le fait de la falaise, mais la mise à exécution de l'arrêté municipal qui était exclusivement à l'origine directe de la cessation d'exploitation. Cet arrêt est censuré par la Cour de cassation qui relève que " l'arrêté municipal ne trouvant lui-même sa justification qu'au regard du risque d'éboulement de la falaise, n'en était que la conséquence, et que ce risque constituait donc la cause de la cessation d'exploitation de l'établissement ". - *Cass. 2e civ.*, 9 déc. 1992, n° 90-21.889 : *Bull. civ. II*, n° 306 : décès de la victime par intoxication oxycarbonée ne trouvant pas d'autre cause que le fonctionnement défectueux d'un chauffe-eau). De même, un sol recouvert de neige verglacée et donc rendu glissant par des intempéries, permettant le passage de piétons et qui demeurait accessible pour n'avoir pas été fermé alors même qu'un autre passage permettant l'accès avait été déneigé, présente un état de dangerosité anormal au regard de sa destination fonctionnelle (*Cass. 2e civ.*, 15 juin 2023, n° 22-12.162 : *JurisData* n° 2023-009559 ; *Resp. civ. et assur.* 2023, *comm.* 230, S. Hocquet-Berg). Il a été précisé que le défaut d'entretien d'une chose (plaque de toiture en fibrociment), sans mettre en évidence l'anormalité de cette chose, ne suffit pas pour retenir son rôle actif (*Cass. 2e civ.*, 25 mai 2022, n° 20-17.123 : *JurisData* n° 2022-008296 ; *JCP G* 2022, 1310, *chron.* Ph. Stoffel-Munck ; *JCP G* 2022, *act.* 702, obs. P. Oudot ; *Resp. civ. et assur.* 2022, *comm.* 187, S. Hocquet-Berg ; *RTD civ.* 2022, p. 901, obs. P. Jourdain) ;
- son **positionnement** (*Cass. 2e civ.*, 16 juin 1982, n° 81-10.343 et 81-12.928 : *Bull. civ. II*, n° 92 : voiture ayant heurté un pylône et provoqué l'abaissement anormal, à hauteur d'homme, du fil électrique qui provoqua le décès de la victime. - *Cass. 2e civ.*, 19 mars 1980, n° 78-15.838 : *JurisData* n° 1980-700065 ; *Bull. civ. II*, n° 65 : présence anormale d'un objet métallique qui, s'étant détaché d'une drague, avait créé une zone d'insécurité et conduit à la fermeture de l'accès au port. - *Cass. 2e civ.*, 10 mars 1976, n° 74-14.500 : *Bull. civ. II*, n° 90 : accident causé par un motocycliste s'étant déporté sur la gauche pour éviter un ensemble routier dont la position anormale sur la chaussée a concouru à la production du dommage. - *Adde*, pour un rappel du principe : *Cass. 2e civ.*, 6 oct. 1976, n° 75-11.278 : *JurisData* n° 1976-099269 ; *Bull. civ. II*, n° 269) ;
- son **comportement** (*Cass. 2e civ.*, 10 juin 2004, n° 03-10.837 : *JurisData* n° 2004-024020 ; *Bull. civ. II*, n° 293 ; *Resp. civ. et assur.* 2004, *comm.* 253 : noyade de la victime causée par un déferlement de vagues, dont l'une avait une hauteur de deux mètres, provoqué par le bateau qui était seul passé devant le lieu de l'accident, peu avant que celui-ci ne survienne. - *Cass. 2e civ.*, 28 mars 1974, n° 72-12.878 : *JurisData* n° 1974-099115 ; *Bull. civ. II*, n° 115 : automobiliste ayant heurté un arbre après avoir été ébloui par un autre véhicule resté en " pleins phares ". - *Cass. 2e civ.*, 30 juin 1971, n° 70-10.845 : *Bull. civ. II*, n° 240. - *Cass. 2e civ.*, 16 déc. 1970, n° 69-13.893 : *Bull. civ. II*, n° 345 : dommages causés par le mouvement intempestif d'un véhicule. - *Cass. 2e civ.*, 10 mars 1971, n° 69-13.863 : *Bull. civ. II*, n° 110 : conducteur effrayé par la manoeuvre de dépassement d'un autre véhicule. - *Cass. 2e civ.*, 26 févr. 1970, n° 69-10.185 : *Bull. civ. II*, n° 75 : manoeuvre de sauvetage tentée par le pilote d'un planeur pour éviter un avion qui, en s'engageant sur la piste d'envol, avait entièrement coupé la bande de terrain où allait se poser le planeur).

Un raisonnement similaire se retrouve concernant les choses inertes.

b) Contact avec une chose inerte

§ 47 Absence de présomption de causalité

Lorsque la victime est entrée en contact avec une chose inerte, ces circonstances ne rendent pas évident le " fait de la chose ". Dans ce cas en effet, c'est plutôt au contraire un hasard malheureux ou la distraction, voire l'imprudence de la victime, qui semble très souvent fournir *a priori* l'explication du dommage. Dans un premier temps, la jurisprudence avait pourtant étendu à cette hypothèse le domaine de la présomption de la causalité (*Cass. civ.*, *Cass. civ.*, 9 juin 1939 : *DH* 1939, p. 449 et 19 févr. 1941, Dame Cadé : *DC* 1941, p. 85, note J. Flour ; *GAJG*, n° 206-207, obs. F. Terré, Y. Lequette et F. Chénédy). Contraire à toute

logique, cette solution a ensuite été opportunément écartée par la Cour de cassation. **Depuis le début des années 1960**, celle-ci exige en effet de la victime, qui est entrée en contact avec une chose inerte, la preuve, non seulement de l'intervention matérielle de la chose dans la réalisation du dommage, mais également du fait actif de celle-ci (Cass. 2e civ., 19 oct. 1961 : Bull. civ. II, n° 675 : victime ne démontrant pas le mauvais état des marches dans lesquelles elle avait chuté. - Cass. 2e civ., 6 juin 1962 : Bull. civ. II, n° 501 : preuve rapportée du caractère glissant d'un carrelage. Plus nettement, Cass. 2e civ., 29 mai 1964 : Bull. civ. II, n° 428 ; JCP G 1965, II, 14248, 2e esp., note J. Boré : fosse de graissage utilisée " conformément à sa destination " (sic). - Cass. 2e civ., 19 nov. 1964 : Bull. civ. II, n° 730 ; JCP G 1965, II, 14022, note R. Rodière ; D. 1965, p. 93, note P. Esmein : preuve non rapportée du caractère dangereux d'un carrelage). Autrement dit, **la seule preuve du contact entre la chose inerte et le siège du dommage ne suffit pas à établir le " rôle actif " de la chose** (Cass. 2e civ., 5 mai 1993, n° 91-15.035 : [JurisData n° 1993-000856](#) ; Bull. civ. II, n° 168 : preuve non rapportée du rôle causal de l'arbre duquel la victime a chuté pour une raison inconnue). En revanche, il importe peu que la chose n'ait pas joué un rôle exclusif dans la réalisation du dommage, il suffit qu'elle ait été au moins pour partie l'instrument du dommage de la victime (Cass. 2e civ., 30 nov. 2023, n° 22-16.835 : [JurisData n° 2023-021816](#) ; [Resp. civ. et assur. 2024, comm. 6](#), S. Hocquet-Berg : une tige filetée dépassant de la rampe qui a joué un rôle dans la réalisation du dommage d'un enfant l'ayant heurté mais qui n'est pas à l'origine de sa chute).

§ 48 Preuve nécessaire de l'anormalité de la chose : énoncé du principe

Pour que la chose soit regardée comme ayant été l'instrument du dommage, la victime devra apporter la preuve d'une anomalie de la chose, dans son état ou sa position (responsabilité retenue en raison de l'anormalité de la chose : Cass. 2e civ., 24 janv. 1985, n° 83-15.378 : [JurisData n° 1985-700136](#) ; Bull. civ. II, n° 21 : sol anormalement glissant. - Cass. 2e civ., 20 janv. 1993, n° 91-16.429 : [JurisData n° 1993-000018](#) ; Bull. civ. II, n° 22 : absence de signalisation de la dangerosité d'un tas de grumes instable. - Cass. 2e civ., 30 nov. 1994, n° 93-12.721 : Bull. civ. II, n° 249 : fil de fer tendu à une dizaine de centimètres au-dessus du sol créant une situation dangereuse. - Cass. 2e civ., 11 févr. 1999, n° 97-13.456 : [JurisData n° 1999-000578](#) ; Bull. civ. II, n° 29 : position anormale de grumes heurtées par la victime et entreposées sur le bas-côté d'une voie de circulation. - Cass. 2e civ., 14 déc. 2000, n° 99-12.999 (2e esp.) : [JurisData n° 2000-007401](#), agencement dangereux de jardinières en béton ; [Resp. civ. et assur. 2001, comm. 76](#), H. Groutel ; JCP G 2001, I, 338, n° 13, obs. G. Viney. - Cass. 1re civ., 9 juill. 2002, n° 99-15.471 : [JurisData n° 2002-015143](#) ; Bull. civ. I, n° 188 ; [Resp. civ. et assur. 2002, comm. 326](#) : escalier " non muni de rampe ", dont les deux marches " très peu visibles et non signalées présentaient des hauteurs inégales ", donc une anomalie. - Cass. 2e civ., 14 nov. 2002, n° 01-12.318 : [JurisData n° 2002-016310](#) ; Bull. civ. II, n° 259 ; [Resp. civ. et assur. 2003, comm. 32](#) : dangerosité d'une installation de gaz. - Cass. 2e civ., 13 mai 2004, n° 03-11.505 : [JurisData n° 2004-023723](#) ; Bull. civ. II, n° 231 ; [Resp. civ. et assur. 2004, comm. 252](#) : sol d'un chantier encombré de tranchées, câbles et matériaux sans apparence de signalisation. - Cass. 1re civ., 15 nov. 2005, n° 03-16.503, inédit : [JurisData n° 2005-030779](#) ; [Resp. civ. et assur. 2006, comm. 49](#) : sol d'une piste de danse rendu anormalement glissant en raison de l'organisation d'une soirée " mousse ". - Cass. 2e civ., 4 janv. 2006, n° 04-17.653, inédit : [JurisData n° 2006-031512](#) ; [Resp. civ. et assur. 2006, comm. 76](#) : porte vitrée dont le système d'ouverture automatique n'a pas fonctionné. - Cass. 2e civ., 29 mars 2006, n° 05-10.871, inédit : [JurisData n° 2006-032986](#) ; [Resp. civ. et assur. 2006, comm. 184](#), H. Groutel : fermeture intempestive des portes vitrées automatiques d'une pharmacie. - Adde, moins nets : Cass. 2e civ., 25 janv. 1995, n° 93-13.425, inédit : [JurisData n° 1995-000751](#) ; [Resp. civ. et assur. 1995, comm. 87](#) : câble, non signalé, placé à quelques centimètres au-dessus du sol, sur le passage obligé des voyageurs. - Cass. 2e civ., 11 déc. 2003, n° 02-30.558 : [JurisData n° 2003-021494](#) ; Bull. civ. II, n° 386 ; D. 2004, p. 2181, note S. Godechot ; [Resp. civ. et assur. 2004, comm. 61](#) : sol ciré particulièrement glissant). **À défaut, la victime n'est pas admise à se prévaloir de l'article 1242, alinéa 1er, contre le gardien** (Cass. 2e civ., 11 janv. 1995, n° 92-20.162 : [JurisData n° 1995-000068](#) ; Bull. civ. II, n° 18 : " une chose inerte ne peut être l'instrument du dommage si la preuve qu'elle occupait une position anormale ou qu'elle était en mauvais état n'est pas rapportée " : plaque de toiture en état normal. - Dans le même sens : Cass. 2e civ., 18 oct. 1989, n° 87-17.467 : [JurisData n° 1989-703788](#) ; Bull. civ. II, n° 187 : preuve non rapportée du caractère anormalement glissant du sol. - Cass. 2e civ., 17 juin 2021, n° 20-10.732 : [Resp. civ. et assur. 2021, comm. 171](#), L. Bloch : absence de preuve de l'existence d'une flaque d'huile rendant le sol anormalement glissant. - Cass. 2e civ., 8 juill. 1992, n° 91-14.304 : [JurisData n° 1992-001657](#) ; Bull. civ. II, n° 201 : poutres n'apparaissant ni anormales dans leur " positionnement " ni dangereuses par empiètement sur la chaussée ou par un défaut de signalisation. - Cass. 2e civ., 18 avr. 2019, n° 18-16.276 : [JurisData n° 2019-006380](#) ; [Resp. civ. et assur. 2019, comm. 180](#) : absence d'anormalité de la mise en place de remblais et à son déboisement à l'origine d'un glissement de terrain. - Cass. 2e civ., 25 nov. 1992, n° 91-13.580 : [JurisData n° 1992-002675](#) ; Bull. civ. II, n° 281 : normalité d'une barrière de bois heurtée par un skieur. - Cass. 2e civ., 8 juin 1994, n° 92-19.546 : Bull. civ. II, n° 152 ; [Resp. civ. et assur. 1994, chron. 28](#), H. Groutel ; RTD civ. 1995, p. 121, obs. P. Jourdain ; D. 1996, somm., p. 31, obs. X. Lagarde : fosse de réception de trampoline installée conformément aux normes du fabricant, étant en parfait état et ne présentant pas de vice de conception. - Cass. 2e civ., 14 déc. 2000, n° 99-11.171 (1re esp.) : [JurisData n° 2000-007402](#) ; [Resp. civ. et assur. 2001, comm. 76](#), H. Groutel ; JCP G 2001, I, 338, n° 13, obs. G. Viney : plan d'eau parfaitement normal. - Cass. 2e civ., 21 mai 2015, n° 14-17.769 : [JurisData n° 2015-011929](#) ; [Resp. civ. et assur. 2015, comm. 221](#) : piscine hors sol de 0,84 mètre de profondeur, peu important que l'eau de la piscine ait été peu limpide et le fond non visible. - Cass. 2e civ., 7 mai 2002, n° 99-20.533 : [JurisData n° 2002-014174](#) ; Bull. civ. II, n° 92 ; D. 2003, p. 461, note P. Jourdain ; [Resp. civ. et assur. 2002, comm. 250](#) : absence de dangerosité particulière d'un escalier en pierre. - Cass. 2e civ., 8 juin 2017, n° 16-17.155 : [JurisData n° 2017-011855](#) ; [Resp. civ. et assur. 2017, comm. 241](#) : terrain boisé en forte pente et barre rocheuse dans une station de montagne. - Cass. 2e civ., 11 juill. 2002, n° 00-21.066 : [JurisData n° 2002-015167](#) ; Bull. civ. II, n° 175 ; [Resp. civ. et assur. 2002, comm. 326](#), 2e esp. : absence de défaut d'entretien ou de vice interne de la rampe d'un magasin. - Cass. 2e civ., 16 déc. 2004, n° 03-15.938 : [JurisData n° 2004-026160](#) ; Bull. civ. II, n° 537 ; [Resp. civ. et assur. 2005, comm. 84](#), H. Groutel : preuve non rapportée de l'intervention d'un train dans la chute de la victime. - Cass. 2e civ., 17 févr. 2005, n° 01-15.666, inédit : [JurisData n° 2005-027007](#) ; [Resp. civ. et assur. 2005, comm. 122](#) : preuve non rapportée de l'anormalité d'une plaque de verglas. - Cass. 2e civ., 7 déc. 2006, n° 04-14.953, inédit : [JurisData n° 2006-036376](#) ; [Resp. civ. et assur. 2007, comm. 83](#) : chute de la victime montée sur le toit de son voisin. - Adde : les exemples cités n° 34 à 36. - Preuve non rapportée d'une plaque de toiture en fibrociment Cass. 2e civ., 25 mai 2022, n° 20-17.123 : [JurisData n° 2022-008296](#) ; JCP G 2022, 1310, chron. Ph. Stoffel-Munck ; JCP G 2022, act. 702, obs. P. Oudot ; [Resp. civ. et assur. 2022, comm. 187](#), S. Hocquet-Berg ; RTD civ. 2022, p. 901, obs. P. Jourdain).

§ 49 Preuve nécessaire de l'anormalité de la chose : rappel du principe

Il fut pourtant un temps où la Cour de cassation sembla s'écarter de ce principe, en admettant le " fait actif " à propos de choses dépourvues d'anomalie ou de dangerosité (Cass. 2e civ., 25 oct. 2001, n° 99-21.616 : [JurisData n° 2001-011426](#) ; Bull. civ. II, n° 162 ; JCP G 2002, I, 122, n° 9, obs. G. Viney : boîte aux lettres conforme aux prescriptions de l'administration. - Cass. 2e civ., 18 sept. 2003, n° 02-14.204 : [JurisData n° 2003-020193](#) ; Bull. civ. II, n° 287 ; [Resp. civ. et assur. 2003, comm. 286](#), H. Groutel ; JCP G 2004, I, 101, 5, n° 18, obs. Viney ; JCP G 2004, II, 10013, note C. Le Tertre ; D. 2004, p. 25, note N. Damas ; RTD civ. 2004, p. 108, obs. P. Jourdain ; Defrénois 2004, art. 37983, n° 56, obs. R. Libchaber : plot en béton délimitant un passage pour piéton). Dans la mesure où le rôle actif était alors induit de la seule intervention matérielle de la chose dans la réalisation du dommage, on s'était demandé si la jurisprudence n'entendait pas ainsi supprimer la condition d'anormalité de la chose inerte (V. n° 32-33), ou à tout le moins opérer un retour à une application extensive de la présomption de

causalité. Ces doutes ont cependant été dissipés par la suite (V. [Cass. 2e civ., 24 févr. 2005, n° 03-13.536 et 03-18.135](#) : [JurisData n° 2005-027094 et 2005-027093](#) ; [Bull. civ. II, n° 51 et 52](#) ; [Resp. civ. et assur. 2005, comm. 121](#), H. Groutel ; [JCP G 2005, I, 149, n° 6](#), obs. G. Viney ; [RTD civ. 2005, p. 407](#), obs. P. Jourdain ; [D. 2005, p. 1395](#), note N. Damas. - V. [n° 35 et 36](#)). En dehors de ces décisions, qui sont finalement restées isolées, **la Cour de cassation affirme en effet constamment l'absence de présomption de causalité et la nécessité pour la victime d'apporter la preuve de l'anormalité de la chose inerte** (V. les nombreux exemples précités).

§ 50 Preuve allégée et ambiguïtés persistantes

On rappelle ici que, dans le cas particulier des dommages causés par le **bris d'une paroi vitrée**, la charge probatoire de la victime est allégée. **La preuve exigée de l'anormalité est en effet établie du seul fait que la paroi n'a pas résisté au contact avec la victime**, ce qui en révèle *ipso facto* la fragilité anormale (V. [n° 35](#)). Dans d'autres situations, on observe par ailleurs que **les tribunaux se contentent parfois d'une preuve très mince** ; la responsabilité du gardien étant parfois engagée alors que l'anormalité de la chose apparaît discutable (V. par ex. : [Cass. 2e civ., 5 juill. 2006, n° 05-13.101](#), inédit : [JurisData n° 2006-034674](#) ; [Resp. civ. et assur. 2006, comm. 326](#) : chute de la victime dans un magasin en raison d'un sol présentant, sous son revêtement (en dalles de moquette), une aspérité et une inégalité d'environ un demi-centimètre au centre de l'allée sur une longueur de 3 mètres. La cour d'appel avait considéré que l'anormalité n'était pas caractérisée. L'arrêt est censuré par la Cour de cassation au motif " qu'il résultait de ces constatations que le sol présentait une anormalité qui était à l'origine du dommage ". - V. également : [Cass. 2e civ., 26 oct. 2006, n° 05-19.251](#) : [JurisData n° 2006-035613](#) ; [Resp. civ. et assur. 2007, comm. 5](#) et repère 1, H. Groutel : la victime avait chuté en heurtant le seuil, légèrement surélevé, qui permettait l'accès à des sanitaires. Alors que la cour d'appel avait conclu à l'absence de toute anomalie et écarté la responsabilité du gardien, la cassation est encourue au motif qu'il résultait de ces constatations que le seuil présentait un caractère d'anormalité. - [Cass. 2e civ., 7 avr. 2005, n° 04-12.218](#), inédit : [JurisData n° 2005-027955](#) ; [Resp. civ. et assur. 2005, comm. 178](#) : espace légèrement surélevé et carrelage mouillé ; l'anormalité semble se déduire des seules circonstances du dommage).

2° Conséquences

§ 51 Preuve du fait actif de la chose et cause d'exonération du gardien

Dès lors que la victime a apporté la preuve du rôle actif de la chose, le gardien ne peut totalement s'exonérer de sa responsabilité qu'en démontrant une cause étrangère, imprévisible et irrésistible. Si elle revêt ces caractères, la faute de la victime peut ainsi jouer le rôle d'une cause d'exonération. En toute hypothèse cependant, il est impossible au gardien d'invoquer le " rôle passif " de la chose pour s'exonérer de sa responsabilité.

a) Absence d'exonération par la preuve du " rôle passif " de la chose

§ 52 Évolution jurisprudentielle

C'est en 1941 que la Cour de cassation vint donner au " rôle passif " de la chose une signification et une importance particulières ([Cass. civ., 19 févr. 1941, Dame Cadé](#) : [DC 1941, p. 85](#), note J. Flour ; [GAJC, n° 206-207](#), obs. F. Terré, Y. Lequette et F. Chénédé). En l'espèce, prise d'un malaise dans une cabine, la cliente d'un établissement de bain municipal s'était affaissée sur le sol et avait été brûlée au bras par le contact prolongé d'un tuyau du chauffage central. Approuvant les juges du fond d'avoir écarté la responsabilité de la ville gardienne de la tuyauterie, la Cour de cassation rappelait dans cet arrêt que la chose était présumée être la cause du dommage, dès lors qu'inerte ou non, elle était intervenue dans sa réalisation, tout en précisant cependant que cette présomption pouvait être détruite par le gardien par la preuve du rôle purement passif de la chose. Ayant effectivement démontré que la tuyauterie se trouvait installée dans des conditions normales, le gardien avait ainsi pu être exonéré de sa responsabilité. **À partir du moment où, rompant avec cette jurisprudence, la Cour de cassation décide désormais que la causalité n'est plus présumée et que victime doit apporter la preuve du rôle actif de la chose, la preuve du rôle passif de la chose comme d'exonération disparaît nécessairement.**

§ 53 Sens actuel de la notion de " rôle passif "

Dans la mesure où c'est désormais la victime qui supporte le risque de la preuve, le gardien n'a rien à démontrer, pas même le rôle passif de la chose. Dès lors que la preuve du rôle actif est apportée, cela signifie en effet - par hypothèse - que le rôle passif est écarté. Dans ces conditions, **la référence à la notion de " rôle passif " ne joue plus du tout le même rôle**. Dans les discussions qui s'engagent, le débat judiciaire se place, non plus sur le terrain de l'exonération, mais sur celui de la preuve de la causalité ; le gardien combattant les éléments dont se prévaut le demandeur pour tenter de démontrer que la chose a été l'instrument du dommage. Sans doute trouve-t-on régulièrement des décisions dans lesquelles il est rappelé que, en raison de son état ou positionnement normal, la chose " n'a joué qu'un rôle passif dans l'accident " et n'a pas été l'instrument du dommage (V. par ex. : [Cass. 2e civ., 14 déc. 2000, n° 99-11.171](#) : [JurisData n° 2000-007402](#) ; [Resp. civ. et assur. 2001, comm. 76](#), H. Groutel ; [JCP G 2001, I, 338, n° 13](#), obs. G. Viney : plan d'eau parfaitement normal). Cela signifie uniquement, cependant, **que la preuve du rôle actif de la chose n'a pas été rapportée**. La formule sert en effet " seulement à caractériser une situation dont les éléments sont établis autrement et à partir des constatations qui peuvent être faites quant au comportement et à la situation de la chose " (H. Groutel, [Resp. civ. et assur. 2001, comm. 76](#)).

b) Rôle de la faute de la victime

§ 54 En cas de preuve non établie du fait actif de la chose

Lorsque la victime n'est pas parvenue à démontrer que la chose, bien que n'étant pas entrée en contact avec le siège du dommage ou quoique inerte, a joué un rôle actif dans l'accident, elle conserve à sa charge le dommage, car **les conditions de la responsabilité ne sont pas remplies**. Très souvent, le dommage apparaît alors comme ayant été causé par le seul comportement, parfois fautif, de la victime (V. par ex. : [Cass. 2e civ., 19 nov. 1964](#) : [Bull. civ. II, n° 730](#) ; [JCP G 1965, II, 14022](#), note R. Rodière ; [D. 1965, p. 93](#), note P. Esmein : carrelage n'étant pas susceptible de provoquer un accident pour une personne marchant normalement ; chute ne pouvant être imputée qu'à " une imprudence ou à une inattention de la victime, ou encore à l'état d'usure des talons de ses chaussures " (sic). - [Cass. 2e civ., 8 juill. 1992, n° 91-14.304](#) : [JurisData n° 1992-001657](#) ; [Bull. civ. II, n° 201](#) : les poutres n'ayant pas été l'instrument du dommage, une cour d'appel a pu en déduire que " l'accident était dû au défaut de maîtrise de la victime ". - Adde : [Cass. 2e civ., 24 févr. 2005, n° 03-18.135, 2e esp.](#) : [JurisData n° 2005-027093](#)). On ne saurait cependant en inférer que le gardien se trouve exonéré de sa responsabilité par la faute de la victime. Or, certaines décisions peuvent, à cet égard, parfois prêter à confusion ; par exemple lorsqu'il est indiqué que, " la chose n'ayant pas été l'instrument du dommage, celui-ci est dû au comportement fautif de la victime, événement anormal extérieur à la chose " ([Cass. 2e civ., 14 déc. 2000, n° 99-11.171](#) : [JurisData n° 2000-007402](#) ; [Resp. civ. et assur. 2001, comm. 76](#), H. Groutel ; [JCP G 2001, I, 338, n° 13](#), obs. G. Viney : accident dû au " plongeon fautif de la victime, événement anormal extérieur à la chose et que l'on ne pouvait pas normalement prévoir ". - Adde : [Cass. 2e civ., 20 janv. 1993, n° 91-17.558](#) : [JurisData n° 1993-000019](#) ; [Bull. civ. II, n° 21](#) : " attendu que l'arrêt retient qu'il n'était pas établi que la porte vitrée soit défectueuse ou non conforme aux normes de sécurité, et que l'accident était dû à la seule

faute d'inattention et d'imprudence de la victime ; que, de ces énonciations, la cour d'appel a pu déduire que la faute de M. X... présentait le caractère d'imprévisibilité et d'irrésistibilité de nature à exonérer la société de sa responsabilité de gardien "). Dans la mesure où, encore une fois, les conditions de la responsabilité ne sont pas remplies, la référence à la faute de la victime, voire à la force majeure, est dépourvue de toute utilité.

§ 55 En cas de preuve établie du fait actif de la chose

Lorsque la preuve du " rôle actif " de la chose est apportée, **le gardien est responsable du dommage, sauf pour lui à établir la cause étrangère** (V. par ex. : Cass. 2e civ., 29 juin 1966 : Bull. civ. II, n° 713 ; D. 1966, 645, note A. Tunc ; JCP G 1967, II, 14931, note R. Savatier : verglas imprévisible et irrésistible). **La faute de la victime peut ainsi justifier l'exonération totale du gardien dès lors** que celui-ci peut démontrer **qu'elle constitue un cas de force majeure** imprévisible et irrésistible (pour un rappel de ce principe, V. par ex. : [Cass. 2e civ., 30 nov. 2023, n° 22-16.820 et 22-16.835](#) : [JurisData n° 2023-021345 et 2023-021816](#) ; [Resp. civ. et assur. 2024, comm. 6](#), S. Hocquet-Berg : " la faute de la victime n'exonère totalement le gardien de sa responsabilité que si elle constitue un cas de force majeure " - [Cass. 2e civ., 27 mai 1999, n° 97-16.200](#) : [JurisData n° 1999-002107](#) ; Bull. civ. II, n° 104 : " le comportement de la victime, s'il n'a pas été pour le gardien, imprévisible et irrésistible, ne peut l'exonérer totalement "). La Cour de cassation se réfère parfois aussi à **la cause exclusive pour justifier l'exonération totale du gardien**. Elle juge ainsi " seul le fait de la victime à l'origine exclusive de son dommage fait obstacle à l'examen de la responsabilité du gardien de la chose " (Cass. 2e civ., 7 juin 2022, n° 20-19.746 : [JurisData n° 2022-005351](#) ; [Resp. civ. et assur. 2022, comm. 145](#), S. Hocquet-Berg ; D. 2022, p. 1454, obs. S. François). Cette cause d'exonération n'est cependant que très difficilement admise par la jurisprudence (V. par ex. : [Cass. 2e civ., 16 déc. 2004, n° 03-18.860](#) : [JurisData n° 2004-026266](#) ; [Resp. civ. et assur. 2005, comm. 83](#), S. Hocquet-Berg : le comportement imprudent d'un enfant qui escalade un mur surmonté de barbelés n'est pas imprévisible ni irrésistible pour le propriétaire d'un bassin de décantation dans lequel il s'est noyé. - Adde : les exemples cités n° 65). **Le plus fréquemment, la faute de la victime constitue une cause partielle d'exonération** ([Cass. 2e civ., 19 févr. 2004, n° 02-18.796](#) : [JurisData n° 2004-022378](#) ; Bull. civ. II, n° 75 : faute d'inattention de la victime en venant se heurter à la paroi vitrée. - Adde : les exemples cités n° 66). Dans cette hypothèse de pluralité de causes dommageables, il convient alors d'opérer un partage de responsabilité entre le gardien et la victime, ce qui relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond (V. J. Flour, J.-L. Aubert et E. Savaux, *Droit civil, Les obligations*, t. 2. *Le fait juridique* : Dalloz-Sirey, 15e éd., 2023, n° 277 : relevant que, comme par hypothèse, la faute du gardien n'est pas prouvée, " il semble n'y avoir, dans ces conditions, qu'une méthode acceptable : laisser à la charge de la victime une part de responsabilité d'autant plus forte que sa faute est plus grave ").

B. Preuve facilitée par la présomption du rôle actif de la chose

§ 56 Sens général de la jurisprudence

L'existence d'une présomption de causalité dispense la victime de la charge d'une preuve souvent difficile à apporter, mais lui fournit aussi la quasi-certitude d'être indemnisée. L'étude du domaine, comme de la force de la présomption montre en effet que le régime probatoire est ici particulièrement favorable aux victimes.

1° Domaine de la présomption

§ 57 Domaine très limité

Au résultat des différentes restrictions opérées par la jurisprudence, le domaine de la présomption de causalité se trouve en définitive limité à une seule hypothèse : celle où la chose en mouvement est entrée en contact avec le siège du dommage. Appliquée à certaines situations, la solution appelle des remarques particulières.

a) Chose en mouvement entrée en contact avec le siège du dommage

§ 58 Présomption de causalité et anormalité de la chose

Lorsqu'il est établi que la chose était en mouvement au moment de la réalisation du dommage et qu'il y a eu un contact entre cette chose et le siège du dommage, la victime bénéficie alors de la présomption du " rôle actif " instituée en 1939 par la jurisprudence ([Cass. 2e civ., 28 nov. 1984, n° 83-14.718](#) : Bull. civ. II, n° 184 ; [JCP G 1985, II, 20477](#), 2e esp., note N. Dejean de la Bâtie : automobile en mouvement au moment de la collision. - [Cass. 2e civ., 5 oct. 1977, n° 76-12.142](#) : Bull. civ. II, n° 193 : chute de la victime par la portière ouverte d'un véhicule qui roulait). La preuve du fait de la chose est ainsi présumée à partir de celle de l'intervention matérielle de la chose. Ce n'est pas qu'il faille en déduire que la condition d'anormalité de la chose n'est plus requise. **La présomption n'est ici maintenue que parce que les circonstances rendent au contraire très vraisemblable cette anormalité**, et par conséquent le rôle actif de la chose, ce qui conduit alors à en présumer l'existence (*Rappr. Ph. Brun, La responsabilité civile extracontractuelle* : Litec, 6e éd., 2023, n° 395).

§ 59 Illustrations

Il en va ainsi par exemple : du tourniquet en mouvement situé à l'entrée d'une galerie marchande qui a entraîné la chute d'un client ([Cass. 2e civ., 21 nov. 2019, n° 18-20.798](#) : [JurisData n° 2019-021336](#) ; [Resp. civ. et assur. 2020, comm. 28](#)) ; d'une échelle qui bascule et entraîne la chute de la victime ([Cass. 2e civ., 13 févr. 1991, n° 89-18.422](#) : [JurisData n° 1991-700728](#) ; Bull. civ. II, n° 55) ; d'un bateau qui chavire ([Cass. 2e civ., 25 janv. 2001, n° 99-13.839](#), inédit : [JurisData n° 2001-007926](#) ; [Resp. civ. et assur. 2001, comm. 106](#)) ; de l'explosion d'une bouteille ([Cass. 2e civ., 20 juill. 1981, n° 80-10.450](#) : Bull. civ. II, n° 170 ; RTD civ. 1982, p. 423, obs. G. Durry ; JCP G 1982, II, 19848, note F. Chabas) ou d'un bâtiment ([Cass. 2e civ., 14 nov. 2002, n° 00-12.780](#) : [JurisData n° 2002-016304](#) ; Bull. civ. II, n° 258 : [Resp. civ. et assur. 2003, comm. 32](#)) ; d'un navire en mouvement entré en contact avec le dispositif d'accostage d'un port ([Cass. com., 13 mars 2007, n° 06-11.704](#), inédit : [JurisData n° 2007-037986](#) ; [Resp. civ. et assur. 2007, comm. 180](#)) ; d'une scie électrique en fonctionnement happant la main de la victime ([Cass. 2e civ., 10 mars 1983, n° 81-13.327](#) : Bull. civ. II, n° 76 ; JCP G 1984, II, 20244, note F. C.) ; du tétrachlorure de carbone déversé d'un camion et polluant une nappe phréatique ([Cass. 2e civ., 13 sept. 2012, n° 11-19.941](#) : [JurisData n° 2012-021121](#) ; [Resp. civ. et assur. 2012, comm. 331](#)).

b) Cas particuliers

§ 60 Chute de la victime sur un bateau : preuve nécessaire d'un mouvement de la chose

Le plus souvent, les circonstances de l'accident établissent suffisamment le mouvement de la chose au moment du dommage et la démonstration de la mobilité de la chose ne suscite aucune difficulté. Il peut cependant arriver que cette mobilité, quoique possible, ne soit pas prouvée par la victime. Il en est ainsi lorsque la victime fait une chute alors qu'elle se trouvait sur un bateau. Dans ce cas particulier, **la Cour de cassation semble écarter la présomption de causalité en raison de l'indétermination des circonstances de l'accident**, ce qui laisse donc entendre que la preuve du mouvement de la chose n'était pas rapportée ([Cass. 2e civ., 5 janv. 1994, n° 92-15.443](#) : [JurisData n° 1994-000067](#) ; Bull. civ. II, n° 14 ; [Resp. civ. et assur. 1994, comm. 121](#) : lors d'une promenade en mer, la

victime, qui venait de participer à la manoeuvre de changement de foc, avait glissé au moment de s'asseoir dans le cockpit. L'arrêt de la cour d'appel, qui avait retenu la responsabilité du gardien, est censuré par la Cour de cassation. - [Cass. 2e civ., 6 nov. 1996, n° 95-10.229](#), inédit : [JurisData n° 1996-004221](#) ; *Resp. civ. et assur.* 1997, comm. 7 : chute de la victime sur un bateau amarré à quai ; approbation des juges du fond qui déduisent qu'il n'était pas établi que le bateau ait été, de quelque manière, l'instrument du dommage). L'exclusion ici de la présomption pourrait s'expliquer par le fait que le mouvement d'un bateau (très relatif lorsque celui-ci est amarré à quai) constitue une circonstance normale de son usage. Il appartient donc à la victime de démontrer que, contre toute apparence, son dommage est dû au comportement anormal de la chose, lequel ne peut se présumer s'agissant d'un bateau sur l'eau. La solution pourrait alors signifier que la présomption de causalité ne s'impose pas systématiquement, la chose fût-elle en mouvement au moment du dommage, spécialement lorsque les circonstances sont en réalité très proches de l'hypothèse du contact avec une chose inerte. Le raisonnement apparaît cependant totalement incohérent si on le compare à la jurisprudence qui s'applique aux accidents d'escalator ou d'ascenseur.

§ 61 Accidents d'escalator, d'ascenseur ou de tourniquet : application de la présomption de causalité

La jurisprudence adopte à l'inverse une conception très extensive de la condition tenant au mouvement de la chose s'agissant des accidents d'escalator ou d'ascenseur. Par un arrêt du 2 avril 1997, la Cour de cassation a ainsi censuré une cour d'appel pour avoir écarté la présomption de causalité à propos d'un accident survenu dans un escalator. En l'espèce, un enfant, alors âgé de 2 ans, avait été blessé par suite d'une chute alors qu'il empruntait avec sa mère l'escalator d'un hôtel. Pour débouter les parents de l'enfant de leur demande en réparation, les juges du fond avaient retenu qu'il leur appartenait de démontrer que l'escalator avait eu un rôle actif dans la réalisation du dommage, que le fait que l'appareil ait été en mouvement était une circonstance normale de son usage, qu'il n'était ni prouvé ni même allégué que l'escalator présentait une anomalie et qu'il appartenait à la mère de l'enfant de surveiller celui-ci plus attentivement. La Cour de cassation énonce qu'en exonérant l'hôtel de la présomption de responsabilité qui pesait sur lui alors que, s'agissant d'un escalator en mouvement, instrument du dommage, il appartenait à son gardien de démontrer que l'accident avait une cause étrangère au fonctionnement de l'escalator et revêtait à son égard un caractère imprévisible et irrésistible, la cour d'appel a violé [l'article 1242, alinéa 1er, du Code civil](#) ([Cass. 2e civ., 2 avr. 1997, n° 95-17.278, 2e arrêt : JurisData n° 1997-001491](#) ; *Bull. civ. II*, n° 109 ; *Resp. civ. et assur.* 1997, comm. 255, F. Leduc. - L'exonération du gardien en cas d'accident d'escalator ou d'ascenseur : *Resp. civ. et assur.* 1997, n° hors-série, comm. 101. - Dans le même sens : [Cass. 2e civ., 1er févr. 1973, n° 71-13.691](#) ; *Bull. civ. II*, n° 40 ; *JCP G* 1974, II, 17810, note N. Dejean de La Bâtie. - [Cass. 2e civ., 13 mars 2003, n° 01-12.356](#) : [JurisData n° 2003-018175](#) ; *Bull. civ. II*, n° 65. - Adde : [Cass. 2e civ., 29 mars 2001, n° 99-10.735](#) : [JurisData n° 2001-008902](#) ; *Bull. civ. II*, n° 68). La solution est identique s'agissant des accidents d'ascenseur, même lorsque l'ascenseur était en arrêt au moment du dommage (V. par ex. : [Cass. 2e civ., 18 mars 2004, n° 02-19.454](#) : [JurisData n° 2004-022963](#) ; *Bull. civ. II*, n° 139 ; D. 2005, p. 125, note I. Corpart). De même, la Cour de cassation a retenu implicitement qu'il n'était pas nécessaire pour la victime de démontrer le rôle actif du tourniquet se trouvant à l'entrée d'une galerie marchande qui est à l'origine de sa chute ([Cass. 2e civ., 21 nov. 2019, n° 18-20.798](#) : [JurisData n° 2019-021336](#) ; *Resp. civ. et assur.* 2020, comm. 28). Cette jurisprudence fait ainsi naître une inégalité de traitement que rien ne paraît justifier, entre la victime qui glisse sur un bateau dont le balancement naturel ne suffit pas à justifier la présomption de causalité et la victime d'un accident d'escalator ou d'ascenseur dont le mouvement présumé, et quasi inexistant, suffit au contraire à imposer la présomption de causalité.

§ 62 Accidents entre participants à une compétition de sports mécaniques : extension de la présomption

Depuis 2010, la Cour de cassation, abandonnant la théorie de l'acceptation des risques dans les responsabilités de plein droit, décide que [l'article 1242, alinéa 1er, du Code civil](#) peut être invoqué entre participants à une compétition de sport mécanique ([Cass. 2e civ., 4 nov. 2010, n° 09-65.947](#) : [JurisData n° 2010-020692](#) ; *Bull. civ. II*, n° 176 ; *Resp. civ. et assur.* 2010, comm. 47 et étude 3, S. Hocquet-Berg ; *JCP G* 2011, note 12, D. Bakouche ; *RTD civ.* 2011, p. 137, obs. P. Jourdain. - J. Mouly, *L'abandon de la théorie de l'acceptation des risques en matière de responsabilité civile du fait des choses ; Enjeux et perspectives* : D. 2011, p. 690). En ce domaine particulier, **l'application du régime général de responsabilité du fait des choses est toutefois limitée à l'indemnisation des dommages corporels subis par la victime** ([C. sport, art. L. 321-3-1, L. n° 2012-348, 12 mars 2012](#) : JO 20 mars 2012, texte n° 3 ; *Resp. civ. et assur.* 2012, comm. 149, S. Hocquet-Berg. - H. Groutel, *Il faut sauver les " 24 heures du Mans " !* : *Resp. civ. et assur.* 2012, repère 3. - J. Mouly, *Le nouvel article L. 321-3-1 du Code du sport : une rupture inutile avec le droit commun* : D. 2012, p. 1070 ; *L'application de la loi de 1985 sur les accidents de la circulation aux activités sportives : la jurisprudence à la croisée des chemins* : *Rev. Lamy dr. civ.* 2012, 4835, p. 79 et 80). Le législateur a en effet clairement exprimé son intention d'exclure, sur ce fondement, la réparation des dommages matériels que les participants à une compétition automobile ou motocycliste peuvent se causer entre eux. Cette solution étend ainsi partiellement le bénéfice du régime général, et donc de la présomption, aux compétiteurs qui en étaient auparavant privés. Elle laisse cependant subsister l'inégalité - injustifiée - de traitement qui existe entre le participant à une compétition de sport mécanique et le spectateur de cette même compétition. Le spectateur victime est en effet admis à exercer son droit à réparation sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, ce qui est fermement refusé par la jurisprudence au compétiteur ([Cass. 2e civ., 28 févr. 1996, n° 93-17.457](#) : [JurisData n° 1996-000741](#) ; *Bull. civ. II*, n° 37 ; *Resp. civ. et assur.* 1996, comm. 168 et chron. H. Groutel, spéc. n° 22 ; D. 1996, p. 438, note J. Mouly ; *RTD civ.* 1996, p. 641, obs. P. Jourdain. - [Cass. 2e civ., 19 juin 2003, n° 00-22.330](#) : [JurisData n° 2003-019622](#) ; *Bull. civ. II*, n° 197 ; D. 2003, p. 2540, obs. F. Lagarde ; *RTD civ.* 2003, p. 722, obs. P. Jourdain. - [Cass. 2e civ., 4 janv. 2006, n° 04-14.841](#) : [JurisData n° 2006-031484](#) ; *Bull. civ. II*, n° 1 ; *Resp. civ. et assur.* 2006, comm. 113, H. Groutel ; D. 2006, p. 2443, note J. Mouly ; *RTD civ.* 2006, p. 337, obs. P. Jourdain. - [Cass. 2e civ., 30 nov. 2023, n° 22-16.820](#) : [JurisData n° 2023-021345](#) ; *Resp. civ. et assur.* 2024, comm. 6, S. Hocquet-Berg). Certains auteurs considèrent toutefois que l'abandon de la théorie de l'acceptation des risques (qui seule pouvait jusqu'alors justifier cette disparité de traitement) devrait, ou pourrait, conduire à l'application de la loi du 5 juillet 1985 aux accidents entre pratiquants d'un sport mécanique (sur l'ensemble de ces analyses, V. F. Leduc, *La loi du 5 juillet 1985 s'applique-t-elle entre participants à une compétition de sport mécanique ? préc.* - S. Hocquet-Berg, [Resp. civ. et assur. 2024, comm. 6\).](#)

2° Force de la présomption

§ 63 Diversité des situations

Dès lors que la victime a pu démontrer que la chose était en mouvement et est entrée en contact avec le siège du dommage au moment de l'accident, le fait actif de la chose est établi et le gardien est tenu responsable du dommage. Telle qu'instituée par la jurisprudence, la présomption de causalité qui joue en faveur de la victime n'est cependant pas irréfragable. En conséquence, il convient de déterminer les moyens qui peuvent permettre au gardien de la renverser. Une autre question est celle de savoir si cette présomption peut être neutralisée dans le cas où plusieurs gardiens sont victimes de dommages réciproques.

a) Renversement de la présomption

§ 64 Absence d'exonération par la preuve du " rôle passif " de la chose

La question de l'exonération par la preuve du rôle passif de la chose ne se pose que lorsque le fait de la chose est présumé. Cette cause d'exonération aurait donc pu conserver une utilité quand la chose en mouvement est entrée en contact avec le siège du dommage. La Cour de cassation a parfois accueilli ce moyen

d'exonération (V. G. Viney et P. Jourdain, *Traité de droit civil, Les conditions de la responsabilité* : LGDJ, 4e éd., 2013, n° 668 et les références citées). Cette solution a cependant été définitivement abandonnée (V. par ex. : [Cass. 2e civ., 1er févr. 1973, n° 71-13.691](#) : Bull. civ. II, n° 40 ; JCP G 1974, II, 17810, note N. Dejean de La Bâtie. - [Cass. 2e civ., 28 nov. 1984, n° 83-14.718](#) : Bull. civ. II, n° 184 ; [JCP G 1985, II, 20477](#), 2e esp., note N. Dejean de la Bâtie. - Cass.. 2e civ., 2 avr. 1997, n° 95-17.278, 2e arrêt : [JurisData n° 1997-001491](#) ; Bull. civ. II, n° 109 ; Resp. civ. et assur. 1997, comm. 255, F. Leduc). **Le gardien ne peut donc jamais s'exonérer par la preuve du rôle passif de la chose.** Il s'ensuit que la cause étrangère présentant les caractères de la force majeure est la seule cause d'exonération totale du gardien.

§ 65 Seule cause d'exonération totale : la cause étrangère présentant les caractères de la force majeure

C'est au gardien qu'il appartient de prouver l'existence d'une cause étrangère ([Cass. 2e civ., 20 juill. 1981, n° 80-10.450](#) : Bull. civ. II, n° 170 ; RTD civ. 1982, p. 423, obs. G. Durry ; JCP G 1982, II, 19848, note F. Chabas : renversent la charge de la preuve les juges qui imposent à une personne blessée par l'explosion d'une bouteille de cidre d'établir que l'explosion était imputable à un fait extérieur. - [Cass. 2e civ., 29 mai 1996, n° 94-18.129](#) : [JurisData n° 1996-002109](#) ; Bull. civ. II, n° 117 : circonstances indéterminées). S'il y parvient, il est totalement exonéré de sa responsabilité (V. cependant sur le fondement des troubles anormaux de voisinage : [Cass. 2e civ., 5 févr. 2004, n° 02-15.206](#) : [JurisData n° 2004-022109](#) ; Bull. civ. II, n° 49 ; D. 2004, p. 2520, note S. Beaugendre ; RTD civ. 2004, p. 740, obs. P. Jourdain ; [Resp. civ. et assur. 2004, comm. 137](#), H. Groutel : la faute postérieure du propriétaire en lien avec le dommage causé par la force majeure peut supprimer l'effet exonératoire de celle-ci). **Il est extrêmement rare cependant que la qualification de force majeure soit retenue, ce qui rend presque impossible l'exonération du gardien** (V. J. Flour, J.-L. Aubert et E. Savaux, *Droit civil, Les obligations*, t. 2. Le fait juridique : Dalloz-Sirey, 15e éd., 2023, n° 274, relevant " qu'il y a, à la vérité, beaucoup d'incertitude, et pas mal d'arbitraire, dans la reconnaissance - ou le refus - du cas de force majeure ". - Adde S. Hocquet-Berg, *Gardien cherche force majeure... désespérément...* : [Resp. civ. et assur. 2003, chron. 12](#)). **La remarque vaut s'agissant de la force majeure stricto sensu** (rejetant la qualification : [Cass. 2e civ., 17 mars 1993, n° 91-18.731](#) : [JurisData n° 1993-000529](#) ; Bull. civ. II, n° 116 : effritement d'une falaise sous l'effet de l'érosion. - [Cass. 2e civ., 18 mars 1998, n° 95-22.014](#) : [JurisData n° 1998-001268](#) ; Bull. civ. II, n° 97 : effondrement d'une grue par l'effet d'un cyclone. - [Cass. 2e civ., 12 déc. 2002, n° 98-19.111](#) : [JurisData n° 2002-017014](#) ; Bull. civ. II, n° 287 : glissement de terrain, gardien connaissant la dangerosité du site. - [Cass. 2e civ., 23 sept. 2004, n° 03-13.160](#) : [JurisData n° 2004-024874](#) ; Bull. civ. II, n° 432 : pollution de bassins de pisciculture due aux matériaux véhiculés par des eaux de ruissellement en provenance de la parcelle du gardien. - [Cass. 2e civ., 2 avr. 2009, n° 07-22.005](#), inédit : [JurisData n° 2009-047718](#) ; [Resp. civ. et assur. 2009, comm. 127](#) (1re esp.) : barge détachée de ses amarres sous l'effet d'une forte houle. Retenant la qualification : [Cass. 2e civ., 4 mars 1976, n° 74-13.817](#) : Bull. civ. II, n° 87 : chute de rocher irrésistible et imprévisible pour le propriétaire. - [Cass. 2e civ., 5 janv. 1994, n° 92-13.853](#) : [JurisData n° 1994-000068](#) ; Bull. civ. II, n° 13 : conteneur projeté à la mer sous l'effet d'une tempête tropicale. - [Cass. 2e civ., 2 avr. 2009, n° 08-11.191](#), inédit : [JurisData n° 2009-047717](#) ; coulées de boue en raison d'une période de pluviosité particulièrement élevée suivie d'un orage d'une violence exceptionnelle). Elle s'applique également au **fait du tiers** (rejetant la qualification : [Cass. 2e civ., 29 mars 2001, n° 99-10.735](#) : [JurisData n° 2001-008902](#) ; Bull. civ. II, n° 68 : victime bousculée par un tiers dans un escalator. - [Cass. 2e civ., 13 mars 2003, n° 01-12.356](#) : [JurisData n° 2003-018175](#) ; Bull. civ. II, n° 65 : victime heurtée et renversée par une valise, lourde et rigide, lâchée par un tiers qui se trouvait derrière elle sur l'escalator). Elle se vérifie pareillement s'agissant de la **faute de la victime** constitutive d'un cas de force majeure (rejetant la qualification : [Cass. 2e civ., 30 nov. 2023, n° 22-16.820](#) : [JurisData n° 2023-021345](#) ; [Resp. civ. et assur. 2024, comm. 6](#), S. Hocquet-Berg : le fait pour le pilote d'une moto de freiner brutalement sans nécessité, contrairement aux consignes données avant une séance de "roulage". - [Cass. 2e civ., 30 nov. 2023, n° 22-16.835](#) : [JurisData n° 2023-021816](#) ; [Resp. civ. et assur. 2024, comm. 6](#), S. Hocquet-Berg : le fait pour un enfant de 7 ans de tomber du 5e étage d'un immeuble d'habitation après avoir enjambé ou s'être penché par-dessus la rampe d'escalier. - Cass. 2e civ., 7 juin 2022, n° 20-19.746 : [JurisData n° 2022-005351](#) ; [Resp. civ. et assur. 2022, comm. 145](#), S. Hocquet-Berg ; D. 2022, p. 1454, obs. S. François : la chute d'une victime alcoolisée et ayant fumé du cannabis, assise sur un rebord d'une fenêtre au 5e étage sans garde-corps. - [Cass. 2e civ., 25 juin 1998, n° 96-19.752](#) : [JurisData n° 1998-003268](#) ; Bull. civ. II, n° 238 ; [JCP G 1998, II, 10191](#), note Fromion-Hebrard : victime mal positionnée sur le quai d'une gare et heurtée par un train. - [Cass. 2e civ., 11 janv. 2001, n° 99-10.417](#) : Bull. civ. II, n° 9 : voyageur non voyant chutant entre le quai et la rame d'un train. - [Cass. 2e civ., 11 juill. 2002, n° 01-10.016](#) : [JurisData n° 2002-015289](#) ; Bull. civ. II, n° 174 : chute de la victime à la suite d'une rupture d'un faux plafond sur lequel elle s'était avancée en empruntant un escalier interdit au public. - [Cass. 2e civ., 23 oct. 2003, n° 02-16.155](#) : [JurisData n° 2003-020613](#) ; Bull. civ. II, n° 329 : n'a pas de caractère irrésistible et imprévisible le fait pour la victime d'avancer la main vers une tronçonneuse. - [Cass. 2e civ., 18 mars 2004, n° 02-19.454](#) : [JurisData n° 2004-022963](#) ; Bull. civ. II, n° 139 ; Resp. civ. et assur. 2004, comm. 172 ; D. 2005, p. 125, note I. Corpart : victime ayant ouvert les portes intérieures de la cabine d'ascenseur et tenté de rejoindre une porte palière. - [Cass. 2e civ., 15 déc. 2005, n° 03-16.772](#) : [JurisData n° 2005-031287](#) ; Bull. civ. II, n° 336 : victime en état d'imprégnation alcoolique qui descend sur la voie ferrée et s'agenouille sur le ballast d'une gare de triage. - [Cass. 2e civ., 13 juill. 2006, n° 05-10.250](#) : [JurisData n° 2006-034568](#) ; Bull. civ. II, n° 216 : victime ayant forcé le système de plombage du verrou de la porte du train. - [Cass. 2e civ., 21 déc. 2006, n° 05-20.653 et 06-10.172](#), inédit : [JurisData n° 2006-036737](#) ; [Resp. civ. et assur. 2007, repère 2](#), H. Groutel. - [Cass. 2e civ., 13 sept. 2012, n° 11-19.941](#) : [JurisData n° 2012-021121](#) ; [Resp. civ. et assur. 2012, comm. 331](#) : carence des autorités administratives n'ayant pas pris les mesures propres à empêcher le développement d'une pollution causée par le tétrachlorure de carbone déversé par un camion. Retenant la force majeure : [Cass. ass. plén., 14 avr. 2006, n° 04-18.902](#) : [JurisData n° 2006-033180](#) ; Bull. civ. ass. plén., n° 6 : faute volontaire de la victime ayant sauté sur les voies entre deux wagons. - [Cass. 2e civ., 4 mars 1992, n° 90-19.775](#) : [JurisData n° 1992-000560](#) ; Bull. civ. II, n° 74 : victime blessée par les pales en rotation d'un hélicoptère dont elle s'était trop approchée).

§ 66 Seule cause d'exonération partielle : la faute quelconque de la victime

La faute de la victime qui ne revêt pas les caractères de la force majeure ne peut entraîner pour le gardien qu'une exonération partielle de responsabilité (Cass. req., 13 avr. 1934 : S. 1934, 1, p. 41, note R. Savatier ; S. 1934, 1, p. 313, note H. Mazeaud. - Rappelant le principe : Cass. 2e civ., 6 avr. 1987 (2 arrêts), n° 84-17.748, 85-12.833 : [JurisData n° 1987-000693](#) ; Bull. civ. II, n° 86 ; D. 1988, p. 32, note C. Mouly ; [JCP G 1987, II, 20828](#), note F. Chabas ; Defrénois 1987, p. 1136, obs. J.-L. Aubert ; RTD civ. 1987, p. 767, obs. J. Huet ; [JCP G 1987, II, 20828](#), note F. Chabas). Tel est ainsi le cas **lorsque la victime adopte un comportement imprudent, ne veillant pas suffisamment à sa propre sécurité** (V. en ce sens par ex. : [Cass. 2e civ., 6 avr. 1987, n° 84-17.748](#) : [JurisData n° 1987-000693](#) ; Bull. civ. II, n° 86 ; D. 1988, p. 32, note C. Mouly ; [JCP G 1987, II, 20828](#), note F. Chabas ; Defrénois 1987, p. 1136, obs. J.-L. Aubert ; RTD civ. 1987, p. 767, obs. J. Huet ; [JCP G 1987, II, 20828](#), note F. Chabas, chute d'une branche d'arbre sur la victime à qui il avait été demandé à plusieurs reprises de s'éloigner. - [Cass. 2e civ., 6 avr. 1987, n° 85-12.833](#) : [JurisData n° 1987-000693](#) ; Bull. civ. II, n° 86 ; D. 1988, p. 32, note C. Mouly ; [JCP G 1987, II, 20828](#), note F. Chabas ; Defrénois 1987, p. 1136, obs. J.-L. Aubert ; RTD civ. 1987, p. 767, obs. J. Huet ; [JCP G 1987, II, 20828](#), note F. Chabas, piéton renversé par une bicyclette alors qu'il circulait sur la chaussée. - [Cass. 2e civ., 6 avr. 1987, n° 84-17.748](#), préc. : enfant blessé par une machine électrique qu'il avait mise en marche lui-même. - [Cass. 2e civ., 4 oct. 1989, n° 88-15.102](#) : [JurisData n° 1989-703177](#) ; Bull. civ. II, n° 155 : collision entre un train et une voiture qui s'était avancée sur un passage à niveau. - [Cass. 2e civ., 8 mars 1995, n° 93-14.059](#) : [JurisData n° 1995-000589](#) ; Bull. civ. II, n° 82 : chute de la victime qui n'avait pas

vérifié si la chaise sur laquelle elle se tenait debout pouvait supporter une personne de son poids. - Adde : [Cass. 2e civ., 19 févr. 1997, n° 94-19.726](#) : [JurisData n° 1997-000771](#) ; *Bull. civ. II*, n° 54 : la faute d'un mineur peut être retenue à son encontre même s'il n'est pas capable de discerner les conséquences de son acte ou le caractère dangereux d'une chose utilisée par son gardien). Il y a alors lieu d'opérer un partage de responsabilité dans des proportions qui relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond (V. obs. n° 55). **Le fait du tiers qui ne présente pas les caractères de la force majeure n'est jamais une cause d'exonération, même partielle** (pour un rappel de ce principe, V. par ex. : [Cass. 2e civ., 11 juin 2009, n° 08-14.287](#) : [JurisData n° 2009-048704](#) ; [Resp. civ. et assur. 2009, comm. 235](#)). Le gardien est donc tenu d'indemniser intégralement la victime, sauf son recours éventuel contre le tiers qui aurait concouru à la production du dommage.

b) Neutralisation de la présomption

§ 67 Hypothèse envisagée et énoncé du problème

L'hypothèse ici envisagée est celle d'une **collision entre deux choses** placées sous la garde respective de deux gardiens. Tel est ainsi le cas de la collision de deux bicyclettes ou de deux véhicules de sports mécaniques utilisés dans le cadre d'une compétition. L'accident trouve alors sa cause dans le fait de plusieurs choses. Lorsque le dommage est subi par un seul des gardiens, aucune difficulté particulière ne se présente : le gardien victime bénéficie de la présomption de causalité et doit être intégralement indemnisé par l'autre gardien. **En cas de dommages réciproques en revanche, on pourrait considérer que les présomptions invoquées de part et d'autre s'annulent réciproquement** et qu'il y a lieu de laisser à chacun des gardiens victimes la charge de son dommage, à moins de prouver que la collision est due à la faute de l'autre (sur l'ensemble de la question, V. : H., L., J. Mazeaud et F. Chabas, *Leçons de droit civil*, t. II, vol. I, *Obligations, Théorie générale* : Montchrestien, 9e éd. 1998, n° 599).

§ 68 Solution retenue : absence de neutralisation des présomptions

La théorie dite de " *la neutralisation des présomptions* " n'a jamais été retenue par la jurisprudence. La Cour de cassation a en effet toujours décidé que les deux présomptions devaient s'appliquer distinctement (*Cass. civ., 20 mars 1933* : *D. 1933, 1, p. 57, note R. Savatier* ; *S. 1933, 1, p. 257, note H. Mazeaud*. - *Cass. 2e civ., 14 déc. 1981* : *Bull. civ. II*, n° 218 ; *JCP G 1982, II, 19874*, note F. Chabas). Il s'ensuit que **chaque gardien victime peut demander réparation intégrale à l'autre gardien sur le fondement de l'article 1242, alinéa 1er du Code civil**.

Bibliographie

Ouvrages généraux

A. Bénabent

Les obligations : LGDJ, Précis Domat droit, 20e éd., 2023

Ph. Brun

Responsabilité civile extracontractuelle : Litec, 6e éd., 2023

H. Capitant , F. Terre , Y. Lequette et F. Chénéde

Les grands arrêts de la jurisprudence civile, t. 2 : Dalloz, 14e éd., 2024

J. Carbonnier

Droit civil, Les obligations, t. 4 : PUF, 22e éd. 2000

Ph. Delebecque et F.-J. Pansier

Droit des obligations, Responsabilité civile, délit et quasi-délit : Litec, 9e éd., 2024

M. Fabre-Magnan

Les obligations, t. 2, Responsabilité et quasi-contrats : PUF, coll. Thémis, 6e éd., 2025

J. Flour , J.-L. Aubert et E. Savaux

Droit des obligations, vol. 2, *Le fait juridique* : Sirey - Université, 15e éd., 2023

Ph. Le Tourneau

Droit de la responsabilité et des contrats, Régimes d'indemnisation : Dalloz Action, 13e éd., 2023/2024

Ph. Malinvaud , M. Mekki et J.-B. Seube

Droit des obligations : Manuels, 17e éd., Litec, 2023

H. , L. , J. Mazeaud et F. Chabas

Leçons de droit civil, t. II, vol. 1, *Les obligations* : Montchrestien, 9e éd. 1998

B. Starck et H. Roland et L. Boyer

Obligations, t. 1, Responsabilité délictuelle : Litec, 5e éd. 1996

F. Terre , Ph. Simler , Y. Lequette et F. Chénéde

Droit civil, Les obligations : Précis Dalloz, 13e éd., 2022

G. Viney , P. Jourdain et S. Carval

Traité de droit civil, Les conditions de la responsabilité : LGDJ, 4e éd., 2013

Ouvrages spéciaux et articles

L. Bloch

La paroi vitrée, la boîte aux lettres, le plot et la victime : Resp. civ. et assur. 2004, chron. 14

J.-S. Borghetti

La responsabilité du fait des choses, un régime qui a fait son temps : RTD civ. 2010, p. 1

Ph. Brun

De l'intemporalité du principe de responsabilité du fait des choses. Et de quelques autres considérations sur ses prétendues répercussions négatives en droit des obligations : RTD civ. 2010, p. 487

H. Capitant

La responsabilité du fait des choses inanimées d'après l'arrêt des chambres réunies du 13 février 1930 : DH 1930, chron. 29

F. Chabas

Cent ans d'application de l'article 1242 : Resp. civ. et assur. 2001, n° hors-série, juin 2001, p. 41-42

G. Danjaume

La responsabilité du fait de l'information : [JCP G 1996, I, 3895](#)

G. Durry

L'irremplaçable responsabilité du fait des choses, in L'avenir du droit, Mél. F. Terré : PUF, Dalloz, JurisClasseur, 1999, p. 707

H. Groutel

L'exonération du gardien en cas d'accident d'escalator ou d'ascenseur : Resp. civ. et assur., n° hors-série 1997, p. 148, comm. 101

Les rapports de l'article 1244 et de l'article 1242, alinéa 1er, du Code civil : Resp. civ. et assur., n° hors-série, 1998, p. 141

S. Hocquet-Berg

Gardien cherche force majeure... désespérément... : [Resp. civ. et assur. 2003, chron. 12](#)

L. Josserand

Le travail de refoulement de la responsabilité du fait des choses inanimées : DH 1930, chron. p. 5

La responsabilité du fait des choses inanimées d'après l'arrêt des chambres réunies du 13 février 1930 : DH 1930, chron. 25

La doctrine contre la jurisprudence. Sur le problème de la responsabilité du fait des choses inanimées : DH 1931, chron. 69

F. Leduc et Alii

La responsabilité du fait des choses. Réflexions autour d'un centenaire, ouvrage collectif : Economica, 1997

La loi du 5 juillet 1985 s'applique-t-elle entre participants à une compétition de sport mécanique ? : [Resp. civ. et assur. 2012, étude 10](#)

A. Lucas

La responsabilité civile du fait des "choses immatérielles", in Mél. P. Catala : Litec, 2001, p. 817

H. Mazeaud

Le fait actif de la chose : *Études H. Capitant* : Dalloz 1939, réimp. Duchemin 1977, p. 517

J. Mouly

L'abandon de la théorie de l'acceptation des risques en matière de responsabilité civile du fait des choses ; Enjeux et perspectives : D. 2011, p. 690

Le nouvel article L. 321-3-1 du Code du sport : une rupture inutile avec le droit commun : D. 2012, p. 1070

L'application de la loi de 1985 sur les accidents de la circulation aux activités sportives : la jurisprudence à la croisée des chemins : Rev. Lamy dr. civ. 2012, 4835, p. 79 et 80

M. Picard

Les accidents d'automobiles devant les chambres réunies : RGAT 1930, p. 259

E. Tricoire

La responsabilité du fait des choses immatérielles, in Mél. Ph. Le Tourneau : Dalloz 2008, p. 983

A. Vignon-Barrault

L'anormalité dans la responsabilité du fait des choses inertes : épilogue ? : [Resp. civ. et assur. 2012, étude 7](#)